راهنمای عملی توسعه‌دهندگان ایرانی



از کد تا قرارداد و درآمد پایدار

مشتری‌یابی، مذاکره، تحویل و همکاری حرفه‌ای



گردآوری و تدوین

محمدرضا رضائیان

فهرست مطالب

۰۰	پیش از شروع: نقشه، محدودیت‌ها و شیوه‌ی استفاده	۳
۰۱	ذهنیت کسب‌وکار: از «کدنویس» تا حل‌کننده‌ی مسئله	۴
۰۲	بازار هدف و جایگاه‌یابی: برای چه کسی چه نتیجه‌ای می‌سازید؟	۶
۰۳	نمونه‌کار و اعتبار: شواهد بسازید، نه ادعا	۸
۰۴	برند شخصی، پیام و ارتباط انگلیسی	۹
۰۵	جذب مشتری: خط لوله‌ای که به شانس وابسته نیست	۱۱
۰۶	صلاحیت‌سنجی مشتری و جلسه‌ی کشف نیاز	۱۳
۰۷	محدوده و شرح کار (SOW): مانعِ اصلیِ اختلاف، ابهام است	۱۵
۰۸	تخمین و قیمت‌گذاری بدون حدسِ پرهزینه	۱۷
۰۹	پیشنهاد تجاری (Proposal): کوتاه، روشن، تصمیم‌پذیر	۱۹
۱۰	معماری قرارداد توسعه‌ی نرم‌افزار	۲۰
۱۱	همکاری برون‌مرزی از ایران: انطباق پیش از فروش	۲۴
۱۲	مالیات و مدیریت پول: نظمِ قابل‌پیگیری، نه حدس	۲۶
۱۳	مذاکره: هم‌راستاسازی منافع، نه چانه‌زنی فرسایشی	۲۸
۱۴	مدیریت پروژه و رابطه‌ی مشتری	۳۰
۱۵	کیفیت و تست: «تست‌شده» را قابل‌اثبات کنید	۳۱

ادامه‌ی مطالب

۱۶	مالکیت فکری، محرمانگی و امنیت	۳۳
۱۷	فاکتور و وصول وجه: فرایند مشخص، نه اضطراب روز آخر	۳۵
۱۸	سبد درآمد فرانت‌اند: بیش از یک مدل و یک مشتری	۳۶
۱۹	آینده‌نگری ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰: با موج ابزار حرکت کنید، نه دنبال تیترها	۳۸
۲۰	ریسک‌ها و نشانه‌های خطر: از پول و دسترسی محافظت کنید	۳۹
۲۱	برنامه‌ی ۹۰روزه: به‌جای انتظار برای انگیزه، آزمایش بسازید	۴۰
A	فرم کشف نیاز و صلاحیت‌سنجی	۴۲
B	الگوی پیشنهاد و شرح کار (Proposal + SOW)	۴۳
C	اسکلت قرارداد مادر و بندهای نمونه	۴۵
D	درخواست تغییر و گزارش وضعیت	۴۷
E	الگوی فاکتور و پیگیری پرداخت	۴۸
F	چک‌لیست بستن پروژه	۴۹
G	چک‌لیست یک‌صفحه‌ای پیش از امضا	۵۰
H	روش پژوهش، مستندات و محدودیت‌ها	۵۱
م	منابع رسمی و تاریخ بازبینی	۵۴

پیش‌گفتار

پیش از شروع: نقشه، محدودیت‌ها و شیوه‌ی استفاده

از کجا شروع کنیم، این مرجع چه چیزی را تضمین نمی‌کند و چطور از آن برنامه بسازیم



نکته‌ی تصویری

هر مرحله یک خروجی روشن، مسئول مشخص و نشانه‌ی پذیرش می‌خواهد.

این کتاب برای توسعه‌دهنده‌ای نوشته شده که در ایران زندگی می‌کند یا از ایران کار می‌کند و می‌خواهد با مشتری یا تیمی در کشور دیگری همکاری حرفه‌ای داشته باشد؛ با تمرکز بر فرانت‌اند، اما بسیاری از اصول برای طراح، توسعه‌دهنده‌ی بک‌اند و مشاور هم کاربرد دارد. هدف، «ترفند پول‌درآوردن فوری» نیست. هدف، ساختن فرایندی است که احتمال پروژه‌ی مناسب، تحویل موفق، پرداخت قابل‌پیگیری و رابطه‌ی بلندمدت را بیشتر کند.

محدوده‌ی مهم: این مرجع آموزش عمومی کسب‌وکار و طراحی فرایند است، نه مشاوره‌ی حقوقی، مالیاتی، مهاجرتی، بانکی یا تحریم. قوانین ایران و کشور مشتری، محدودیت‌های صادرات فناوری، شرایط پلتفرم‌ها و مسیرهای پرداخت تغییر می‌کنند و به تابعیت، محل حضور، اشخاص دخیل، نوع خدمت، بانک‌ها و جزئیات قرارداد وابسته‌اند. هیچ نمونه‌ای را بدون بررسی وکیل/حسابدار آشنا با دو حوزه قضایی امضا یا اجرا نکنید. نسخه‌ی منابع این پروژه در **۵ نوامبر ۲۰۲۶** بازبینی شده؛ لینک‌های رسمی و تاریخ بازبینی را در بخش منابع انتهای کتاب ببینید.

مسیر پیشنهادی مطالعه

- **هفته‌ی اول:** بخش‌های بازار، جایگاه‌یابی، نمونه‌کار و جذب مشتری را بخوانید؛ یک خدمت مشخص و یک صفحه‌ی معرفی آماده کنید.
- **پیش از گفت‌وگو:** فرم کشف نیاز و چک‌لیست صلاحیت مشتری را تکمیل کنید.
- **پیش از قیمت‌دادن:** محدوده، فرض‌ها، معیار پذیرش، وابستگی‌ها، ریسک و هزینه‌ی واقعی خود را بنویسید.
- **پیش از شروع:** هویت/اختیار طرف مقابل، مجازبودن همکاری و دریافت وجه، نسخه‌ی نهایی قرارداد و برنامه‌ی پرداخت را بررسی کنید.

- **حین اجرا و پس از تحویل:** تصمیم‌ها را مکتوب، تغییر محدوده را قیمت‌گذاری و نتیجه را قابل‌اندازه‌گیری ثبت کنید.

واژه‌های کلیدی

پیشنهاد (Proposal): توضیح مسئله، رویکرد، قیمت و گزینه‌ها برای تصمیم‌گیری. **شرح کار (SOW):** سند اجراییِ محدوده، خروجی، زمان‌بندی، معیار پذیرش و وابستگی‌ها. **قرارداد مادر (MSA):** قواعد عمومی رابطه که می‌تواند چند SOW را پوشش دهد. **درخواست تغییر (Change Order):** توافق مکتوب درباره‌ی تغییر کار، قیمت یا زمان. **کار قابل‌صورتحساب:** ساعتی که طبق قرارداد می‌توان برای آن فاکتور داد؛ با کل ساعت کاری یکی نیست.

اصل طلایی کتاب: **هر وعده را به خروجی، معیار، مسئول، زمان و پیامد تبدیل کنید.** «سایت مدرن باشد» وعده‌ی اجرایی نیست؛ «صفحه‌ی محصول طبق فریم Figma نسخه‌ی X، در سه breakpoint مشخص، با حالت خطا و معیارهای پذیرش A–F» قابل‌بحث و قابل‌تحویل است.

«**یادآوری:** نمونه‌ها و متن‌های انگلیسیِ پیوست، نقطه‌ی شروع برای مذاکره و بازبینی‌اند؛ تضمین‌کننده‌ی اعتبار، قابلیت اجرا یا انطباق در هیچ کشور خاصی نیستند.»

فصل ۱

ذهنیت کسب‌وکار: از «کدنویس» تا حل‌کننده‌ی مسئله

از فروش ساعت به ساختن یک کسب‌وکار خدماتی پایدار

مشتری معمولاً React یا CSS نمی‌خرد؛ می‌خواهد ثبت‌نام بیشتر شود، بارگذاری سریع‌تر شود، هزینه‌ی نگهداری پایین بیاید، تیمش بتواند مستقل توسعه دهد، یا یک محصول تا موعد مشخص قابل‌استفاده شود. مهارت فنی شرط ورود است؛ نتیجه‌ی تجاری، وضوح و کاهش ریسک دلیل انتخاب شماست.

چهار مدل کاری را از هم جدا کنید

۱ ـ **پروژه‌ی ثابت:** خروجی و پذیرش نسبتاً روشن است؛ ریسک تخمین با شماست، پس محدوده و تغییرات باید دقیق باشد.

۲ ـ **زمان‌ومواد (T&M):** مشتری برای زمان ثبت‌شده با نرخ توافقی پول می‌دهد؛ گزارش زمان، سقف دوره و اولویت‌ها لازم است.

۳ ـ **نگهداشت/رتینر:** ظرفیت مشخص در هر دوره رزرو می‌شود؛ ساعاتِ رزروشده، پاسخ‌گویی، rollover و لغو باید تعریف شوند.

۴ ـ **استخدام یا staff augmentation:** کنترل روزمره و انتظارات شبیه رابطه‌ی استخدامی می‌شود؛ طبقه‌بندی، مالیات، مزایا و مجازبودن آن را با متخصص بررسی کنید و صرفاً با برچسب «پیمانکار» فرض نکنید که همه‌چیز پروژه‌ای است.

برای هر مدل، سه عدد را بدانید: **درآمد ناخالص، هزینه‌ی واقعی، و مبلغ خالص قابل‌استفاده.** پولی که در پیش‌فاکتور دیده می‌شود، درآمد خالص نیست: کارمزد، مالیات/تعهدات، زمان فروش و مدیریت، مرخصی، آموزش، برگشت وجه و ریسک تبدیل ارز باید دیده شوند.

ظرفیت واقعی را محاسبه کنید

در یک ماه ۱۶۰ ساعت کاری وجود دارد، اما همه قابل‌صورتحساب نیستند. فروش، جلسه، یادگیری، حسابداری، پشتیبانی و زمان‌های خالی هم کارند. برای برنامه‌ریزی، ظرفیت قابل‌صورتحساب را از تقویم و داده‌ی خودتان بسازید، نه از بهترین ماه زندگی‌تان. دو تا سه ماه ثبت زمان نشان می‌دهد پروژه‌های قبلی چقدر تخمین‌پذیر بوده‌اند.

یک داشبورد ساده‌ی ماهانه داشته باشید: سرنخ‌های واجدشرایط، جلسه‌های کشف نیاز، پیشنهادهای ارسال‌شده، نرخ برد، روزهای تا امضا، مبلغ فاکتور، مبلغ واقعاً وصول‌شده، ساعت تخمینی در برابر واقعی، و سهم بزرگ‌ترین مشتری از درآمد. اگر تنها یک مشتری بخش عمده‌ی درآمد را می‌سازد، ریسک وابستگی دارید حتی اگر آن مشتری خوش‌حساب باشد.

مرز حرفه‌ای

- قول نتیجه‌ای را ندهید که به شما وابسته نیست؛ مثلاً «افزایش فروش تضمینی» بدون کنترل ترافیک، قیمت، محصول و بازاریابی.
- دامنه‌ی کار را در ازای «شاید بعداً کار بیشتری بدهیم» رایگان بزرگ نکنید.
- از عبارت‌های مبهمی مثل «هر کاری لازم باشد» یا «پشتیبانی نامحدود» دوری کنید.
- سودآوری را با کیفیت تحویل و شهرت بسنجید؛ نه فقط با تعداد ساعت پشت لپ‌تاپ.

تصمیم طلایی: سود هر «تعهد» را ببینید، نه فقط قیمت قرارداد

پیش از قبول کار، زمان قابل‌فروش را با زمان واقعی مقایسه کنید: اگر پروژه‌ای **۴۰ ساعت ساخت، ۸ ساعت جلسه و گزارش، و ۱۲ ساعت اصلاح و هماهنگی** بخواهد، کل ظرفیت مصرفی ۶۰ ساعت است؛ تقسیم قیمت بر ۴۰ ساعت، نرخ واقعی را بیش‌برآورد می‌کند. اگر قیمت نمونه ۳٬۰۰۰ واحد و هزینه‌ی مستقیم ۳۰۰ واحد باشد، سهم باقی‌مانده پیش از مالیات و هزینه‌های عمومی ۲٬۷۰۰ و درآمد باقی‌مانده به‌ازای هر ساعت صرف‌شده ۴۵ واحد است. این عدد سود خالص یا نرخ بازار نیست.

نقطه‌ی تصمیم: اگر اصلاح‌ها نامحدود است یا مشتری پاسخ‌گو نیست، حتی قیمت بالاتر هم ممکن است پروژه را نامناسب کند. برای هر فرض پرریسک سقف، مسئول و روش تغییر تعیین کنید.

فصل ۲

بازار هدف و جایگاه‌یابی: برای چه کسی چه نتیجه‌ای می‌سازید؟

بازار هدف، تخصص فرانت‌اند و بسته‌بندی خدمت

«فرانت‌اندکار هستم» توصیف مهارت است، نه جایگاه. جایگاه روشن این چهار جزء را پاسخ می‌دهد: **مشتری مناسب، مسئله‌ی گران‌قیمت، نتیجه‌ی قابل‌مشاهده، و دلیل باورپذیری شما.** مثال: «برای شرکت‌های SaaS کوچک، جریان ثبت‌نام React را از نظر نرخ تکمیل، دسترس‌پذیری و سرعت بهینه می‌کنم؛ با اندازه‌گیری قبل/بعد و تحویل قابل‌نگهداری.» این نمونه قول عددیِ تضمینی نیست؛ نتیجه باید پس از بررسی داده و کنترل‌های واقعی تعیین شود.

چگونه حوزه را انتخاب کنیم؟

به هر گزینه از ۱ تا ۵ امتیاز بدهید: (الف) در آن توانایی اثبات‌شده دارید؟ (ب) مسئله برای مشتری مهم است؟ (پ) دسترسی به خریدار دارید؟ (ت) پروژه را در محدوده‌ی مالی/حقوقی قابل‌اجرا می‌توانید انجام دهید؟ (ث) می‌توانید نتیجه را اندازه بگیرید؟ بعد، ۱۰ گفت‌وگو یا پیام پژوهشی با افراد همان بازار انجام دهید؛ از حدس درباره‌ی نیاز مشتری به‌جای مشاهده‌ی آن پرهیز کنید.

نمونه‌ی حوزه‌های تخصصی فرانت‌اند:

- بهینه‌سازی Core Web Vitals و تجربه‌ی بارگذاری؛ ابتدا خط مبنا، دستگاه/شبکه و روش اندازه‌گیری را تثبیت کنید.
- دسترس‌پذیری و سازگاری با صفحه‌کلید/صفحه‌خوان؛ یافته‌ها را با WCAG و توافق نسخه/دامنه گزارش کنید.
- مهاجرت/بازسازی تدریجی React/Next.js؛ ریسک SEO، رندر سمت سرور، مسیر بازگشت و مالکیت زیرساخت را روشن کنید.
- Design System و کتابخانه‌ی کامپوننت؛ پوشش، مستندات، نسخه‌بندی و پذیرش تیم را تعریف کنید.
- داشبورد، محصول B2B، چندزبانه‌سازی/RTL، یا بهبود جریان‌های پرداخت و ثبت‌نام؛ اطلاعات حساس و انطباق را از ابتدا وارد بررسی کنید.
- نگهداری فرانت‌اند: رفع باگ، ارتقای وابستگی، تست، امنیت و بهبود دسترس‌پذیری؛ محدوده‌ی پاسخ‌گویی و سقف کار را بنویسید.

یک خدمت را محصولی کنید

به‌جای «هر کاری با سایت دارید انجام می‌دهم»، سه بسته‌ی قابل‌مقایسه تعریف کنید: **تشخیص** (ممیزی کوتاه با گزارش)، **اجرا** (تحویل مشخص)، و **پشتیبانی** (ظرفیت ماهانه). برای هر بسته بگویید: چه کسی مناسب است، چه چیزی تحویل می‌شود، چه چیزی خارج از کار است، چه داده/دسترسی‌ای لازم است، زمان تقریبی از چه زمانی شروع می‌شود و پذیرش چگونه انجام می‌شود. قیمت نهایی را بعد از کشف نیاز تعیین کنید؛ بسته‌ی عمومی نباید جای تحلیل پروژه را بگیرد.

انتخاب مشتری، نه فقط انتخاب تکنولوژی

پیش از پذیرفتن بازار، نوع مشتری، چرخه‌ی خرید، امکان دسترسی، امکان دریافت قانونی وجه، رقابت، زبان/اختلاف ساعت، و پایداری نیاز را ارزیابی کنید. «بودجه‌ی بالا» به‌تنهایی بازار مناسب نمی‌سازد. اگر کار به مشتریِ تحت محدودیت، داده‌ی حساس، صادرات فناوری یا مسیر پرداخت مبهم مربوط است، قبل از ارسال کد/اطلاعات یا دریافت وجه، بررسی انطباق حقوقی انجام دهید.

آزمایش طلایی: قبل از تغییر جایگاه، یک مسئله را کوچک بفروشید

یک مسئله‌ی محدود و قابل‌مشاهده انتخاب کنید؛ مثلاً «بررسی خطاهای صفحه‌کلیدی در فرم ثبت‌نام»، نه «حل تمام مشکلات دسترس‌پذیری». پیشنهاد آزمایشی باید **یک صفحه، یک گزارش، یک جلسه‌ی توضیح و موارد صریحِ خارج از محدوده** داشته باشد. با سه گفت‌وگوی واقعی، واژه‌های مشتری و امکان دسترسی به داده را ثبت کنید؛ پاسخ مثبت شفاهی را با سفارش یا بودجه‌ی تأییدشده اشتباه نگیرید.

اگر چند مشتری متفاوت مسئله را مهم می‌دانند اما حاضر نیستند داده یا زمان تصمیم‌گیرنده بدهند، مشکل ممکن است فوریت پایین یا مخاطب اشتباه باشد. پیش از سرمایه‌گذاری سنگین، خودِ فرض را تغییر دهید.

فصل ۳

نمونه‌کار و اعتبار: شواهد بسازید، نه ادعا

نمونه‌کار، رزومه و شواهدی که خریدار را مطمئن می‌کند

نمونه‌کار خوب مجموعه‌ی تصویرهای زیبا نیست؛ نشان می‌دهد **چه مسئله‌ای بود، چه محدودیت‌هایی داشتید، چه تصمیمی گرفتید، چه چیزی واقعاً تحویل شد، و نتیجه را با چه روشی سنجیدید.** در هر مطالعه‌ی موردی، نقش خود و همکاران، بازه‌ی زمانی، تکنولوژی‌های مهم، محدودیت‌ها و اجازه‌ی انتشار را روشن کنید. اگر داده‌ی واقعی ندارید، نتیجه را نسازید؛ فرایند و معیار را توضیح دهید.

قالب مطالعه‌ی موردی

۱ـ **زمینه:** نوع محصول، کاربران و وضعیت اولیه، بدون افشای اطلاعات محرمانه.

۲ـ **مسئله:** نشانه، اثر تجاری و روش تشخیص.

۳ـ **تصمیم‌ها:** دو یا سه گزینه‌ای که بررسی کردید و دلیل انتخاب.

۴ـ **کار:** سهم دقیق شما؛ رابط، تست، مهاجرت، بهبود، هماهنگی یا زیرساخت.

۵ـ **نتیجه:** معیار قبل/بعد، تاریخ و ابزار سنجش؛ اگر قابل‌اندازه‌گیری نیست، بگویید «نتیجه‌ی کمی ثبت نشد».

۶ـ **یادگیری:** چه کار دیگری می‌کردید و چه ریسکی را مدیریت کردید.

شواهد مناسب برای فرانت‌اند

لینک دموی زنده و ویدئوی کوتاه با داده‌ی ساختگی؛ اسکرین‌شات در عرض‌های مشخص؛ Lighthouse/WebPageTest با تاریخ، تنظیمات و محیط؛ نتایج تست دسترس‌پذیری با توضیح محدودیت ابزار؛ بخش‌هایی از کدِ تمیز و مجاز؛ README روشن؛ و توصیه‌نامه‌ی مشتری با اجازه. هیچ‌وقت کد مشتری، توکن، ایمیل، داده‌ی کاربر یا صفحه‌ی داخلی را به مخزن عمومی منتقل نکنید. پیش از انتشار، تاریخچه‌ی Git، فایل‌های env، اسکرین‌شات‌ها و متادیتا را بررسی کنید.

وب‌سایت شخصی و پروفایل

در بالای صفحه، یک جمله‌ی روشن درباره‌ی مشتری/مسئله/نتیجه، دو مطالعه‌ی موردی، راه تماس قابل‌اعتماد، موقعیت و دسترس‌پذیری زمانی، و فرایند شروع را بگذارید. رزومه را بر اساس مسئله‌های همان نقش مرتب کنید؛ فناوری را فهرست کنید اما ادعای «متخصص همه‌چیز» نکنید. برای هر ادعا یک شاهد داشته باشید: نمونه، توضیح تصمیم، نتیجه، مرجع یا تست.

اعتماد در ارتباط بین‌المللی

ارتباط حرفه‌ای یعنی پاسخ‌گویی قابل‌پیش‌بینی، نوشتن روشن، ثبت توافق و اعلام ریسک زودهنگام؛ نه لهجه‌ی بی‌نقص. در معرفی، زمان هم‌پوشانی، منطقه‌ی زمانی، زبان کاری، روش جلسه و نحوه‌ی تحویل را شفاف کنید. به‌جای پنهان‌کردن واقعیت‌های مرتبط، پیش از قرارداد درباره‌ی هر محدودیت قانونی، دسترسی یا پرداختی که بر اجرای کار اثر می‌گذارد با مشاور مناسب صحبت کنید.

شواهد طلایی: نتیجه را به زنجیره‌ی علت وصل کنید

یک ادعای معتبر را به پنج قطعه بشکنید: **وضعیت اولیه، مداخله، محیط سنجش، تغییر مشاهده‌شده و عوامل بیرونی**. مثال فرضی: «در آزمون آزمایشگاهیِ همان صفحه و همان پروفایل شبکه، زمان رندر از ۳٫۲ به ۲٫۴ ثانیه رسید؛ کمپین بازاریابی هم هم‌زمان تغییر کرد، پس نمی‌توان افزایش فروش را به این تغییر نسبت داد.» بدون داده‌ی واقعی از این اعداد به‌عنوان نتیجه‌ی خود استفاده نکنید.

اگر انتشار عدد ممنوع است، از دامنه‌ی مجاز، داده‌ی ناشناس یا توضیح تصمیم استفاده کنید. **شاهدِ محدود اما صادقانه از عدد دقیقِ بدون مجوز بهتر است.**

فصل ۴

برند شخصی، پیام و ارتباط انگلیسی

برند شخصی، ارتباط انگلیسی و حضور حرفه‌ای

برند شخصی یک لوگو نیست؛ تصویری است که از پاسخ‌گویی، کیفیت و قابل‌اعتمادبودن شما در ذهن مشتری می‌ماند. سه موضوع محتوایی انتخاب کنید که واقعاً تجربه دارید: مثلاً بهینه‌سازی سرعت، معماری کامپوننت و تجربه‌ی RTL. هر ماه یک تحلیل کوتاه با شواهد منتشر کنید؛ توضیح «چرا این تصمیم را گرفتم» از فهرست ابزارها ارزشمندتر است.

پیام معرفی ۳۰ ثانیه‌ای

فرمول: **به [نوع تیم] کمک می‌کنم [مسئله] را با [روش] حل کند؛ معمولاً خروجی ما [تحویل قابل‌سنجش] است.** نمونه‌ی انگلیسی: “I help small SaaS teams improve onboarding flows in React, with a measurable accessibility and performance baseline.” این متن را با سابقه‌ی واقعی خود تطبیق دهید و نتیجه‌ی تضمین‌نشده را قطعی جلوه ندهید.

انگلیسی کاری: وضوح از پیچیدگی مهم‌تر است

- جمله‌های کوتاه بنویسید؛ یک پیام، یک تصمیم یا یک درخواست.
- تاریخ را بدون ابهام بنویسید: 5 Nov 2026، نه قالب عددی نامشخص.
- بعد از جلسه خلاصه بفرستید: تصمیم‌ها، مالک هر اقدام، موعد و سؤال‌های باز.
- اگر چیزی را نمی‌دانید، بگویید «I’ll verify this and reply by …» و در موعد پاسخ دهید.
- درباره‌ی منطقه‌ی زمانی، ساعت‌ها و تعطیلات از ابتدا توافق کنید؛ ساعت محلی مشتری را حدس نزنید.

اعتبارسنجی بازاریابی

برای هر پست یا معرفی بپرسید: برای چه مخاطبی است؟ کدام مسئله را روشن می‌کند؟ آیا ادعا شاهد دارد؟ آیا دعوت به اقدام مشخص است؟ یک شبکه را برای ۶ هفته با یک برنامه‌ی واقعی آزمایش کنید، نه اینکه در همه‌ی پلتفرم‌ها حساب بسازید و هیچ‌کدام را به‌روز نکنید. پیام انبوه، اسپم، خرید دنبال‌کننده و ادعای جعلی شاید عدد بسازند، اما کیفیت سرنخ و اعتماد را پایین می‌آورند.

فصل ۵

جذب مشتری: خط لوله‌ای که به شانس وابسته نیست

کانال‌های جذب مشتری و سیستم پیگیری سرنخ‌ها



نکته‌ی تصویری

مشتری‌یابی حرفه‌ای یعنی انتخاب و پیگیریِ سرنخ مناسب، نه پیام انبوه.

کانال، راه رسیدن است؛ مزیت رقابتی شما شواهد، تخصص، ارتباط و قابلیت تحویل است. برای ۶ هفته دو کانال را انتخاب کنید و هر هفته داده ثبت کنید. کانال‌های معقول: معرفی همکاران و مشتریان قبلی، مشارکت با آژانس/استودیو، ارتباط شخصی‌سازی‌شده با تیم‌هایی که واقعاً مسئله‌ی مرتبط دارند، محتوای فنی، مشارکت متن‌باز، انجمن‌های تخصصی، رویدادها، استخدام پیمانکاری از شرکت‌های معتبر، و بازارگاه‌هایی که **با محل واقعی، شرایط و قوانین شما** سازگارند.

خط لوله‌ی فروش ساده

هدف فهرست‌شده تماس شخصی پاسخ گفت‌وگوی کشف نیاز صلاحیت‌سنجی پیشنهاد مذاکره قرارداد شروع تحویل معرفی/تکرار

برای هر سرنخ، نام شرکت و تصمیم‌گیرنده، منبع آشنایی، مسئله‌ی مطرح‌شده، اقدام بعدی و تاریخ پیگیری را ثبت کنید. پیگیری حرفه‌ای ارزش افزوده دارد؛ پیام‌های تکرارِی «دیدید؟» ندارد. اگر پس از دو پیگیری محترمانه پاسخی نیامد، موضوع را ببندید و به سراغ سرنخ‌های دیگر بروید.

الگوی تماس سردِ شخصی‌سازی‌شده

۱ ـ دلیل مشخصِ انتخاب همان شرکت (نه تعریف کلی).

۲ ـ مشاهده‌ی قابل‌بررسی درباره‌ی محصول/فرایند، بدون ادعای دسترسی به داده‌ی خصوصی.

۳ ـ فرضیه‌ی کوتاه درباره‌ی هزینه یا اثر مسئله، با بیان اینکه فرضیه است.

۴ ـ یک پیشنهاد کوچک و مشخص برای بررسی، نه تعهد رایگان بزرگ.

۵ ـ پرسش کم‌فشار: آیا موضوع اولویت دارد، یا چه کسی مسئول آن است؟

Subject: Small onboarding improvement idea for [Product]

Hi [Name] — I noticed [specific, public observation]. I work with [type of team] on [relevant outcome]. If improving [problem] is on your roadmap, I can suggest a short, scoped review and share the findings before we discuss implementation. Is that useful, or is someone else the right contact?

پیام باید واقعی، کوتاه، قابل‌لغو و مطابق قواعد ارتباط تجاری/حریم خصوصیِ مخاطب باشد. از اسکریپت یکسان و ارسال انبوه پرهیز کنید.

پلتفرم‌ها و محدودیت جغرافیایی

قبل از ساخت حساب، بخش‌های eligibility، location، identity verification، permitted services، payments و sanctions همان پلتفرم را در منبع رسمی بخوانید. در تاریخ بازبینی این نسخه، صفحه‌ی رسمی Upwork ایران را در فهرست مناطق غیرمجاز برای ثبت‌نام/استفاده آورده است [S04]. این را به سایر پلتفرم‌ها تعمیم ندهید و با VPN، مکان جعلی، مدرک شخص دیگر یا حساب واسطه‌ای برای دورزدن محدودیت اقدام نکنید؛ چنین کاری می‌تواند به تعلیق، ضبط وجه یا پیامد حقوقی منجر شود.

معیارهای فروش هفتگی

ثبت کنید: مخاطب‌های تحقیق‌شده، تماس‌های واقعاً شخصی‌سازی‌شده، پاسخ‌های معنادار، جلسه‌های واجدشرایط، پیشنهادها، قراردادهای امضاشده، مبلغ وصول‌شده، و علت برد/باخت. اگر پاسخ نیست، کیفیت هدف/پیام را آزمایش کنید. اگر جلسه هست اما پیشنهاد نیست، صلاحیت‌سنجی یا اعتماد را بررسی کنید. اگر پیشنهاد هست اما برد نیست، ارزش، ریسک، قیمت و پیگیری را تحلیل کنید؛ قیمت را کورکورانه پایین نیاورید.

پیگیری طلایی: مرحله را با «تعهد بعدی» تعریف کنید

به‌جای شمارش پیام‌ها، برای هر سرنخ یک ردیف با **مسئله‌ی تأییدشده، تصمیم‌گیرنده، رویداد بعدی، تاریخ و شرط خروج** نگه دارید. «مشتری علاقه‌مند است» مرحله نیست؛ «جلسه‌ی ۲۰ دقیقه‌ای با مسئول محصول در سه‌شنبه تأیید شده» قابل‌پیگیری است.

پس از گفت‌وگو، یک خلاصه‌ی سه‌خطی بفرستید: مسئله‌ای که شنیدید، اطلاعاتی که برای تخمین لازم است، و اقدام بعدی هر طرف. اگر پاسخی نیامد، طبق برنامه‌ی محترمانه و محدود پیگیری کنید و امکان توقف ارتباط بدهید؛ پیام‌انبوه و ادعای رابطه‌ی ساختگی اعتماد نمی‌سازد.

فصل ۶

صلاحیت‌سنجی مشتری و جلسه‌ی کشف نیاز

پیش از جلسه و در جلسه بفهمید آیا این مشتری و پروژه مناسب‌اند

هدف جلسه‌ی کشف نیاز، «فروش به هر قیمت» نیست؛ فهم مسئله و تصمیم درباره‌ی مناسب‌بودن همکاری است. پیش از جلسه، وب‌سایت و اطلاعات عمومی شرکت را بخوانید، اما درباره‌ی بودجه/اختیار/نیاز فرض قطعی نسازید. جلسه را ۳۰ تا ۴۵ دقیقه نگه دارید، دستور جلسه بفرستید و در پایان گام بعدی را تعیین کنید.

نقشه‌ی پرسش‌ها

زمینه و اثر: چرا این کار الان مطرح شده؟ مشکل در کدام رفتار کاربر یا روند تیم دیده می‌شود؟ اگر حل نشود چه هزینه/ریسکی دارد؟ چه معیار تجاری یا تجربه‌ای تغییر باید کند؟ چه چیزی پیش‌تر امتحان شده؟

کاربران و سامانه: کاربران اصلی چه کسانی‌اند؟ چه زبان‌ها، دستگاه‌ها، دسترس‌پذیری‌ها و مرورگرهایی مهم‌اند؟ کد، طراحی، API، محتوا و محیط فعلی کجاست؟ چه کسی دسترسی می‌دهد؟ داده‌ی شخصی/مالی یا محدودشده درگیر است؟

تصمیم و زمان: تصمیم‌گیرنده کیست؟ چه کسانی بازبینی و تأیید می‌کنند؟ موعد واقعاً ثابت است یا ترجیح؟ وابستگی به تیم/تأمین‌کننده/داده‌ی دیگری چیست؟ بودجه‌ی تاییدشده یا بازه‌ی برنامه‌ریزی چیست؟ روش قرارداد، خرید، امنیت و پرداخت مشتری چیست؟

تعریف موفقیت: «تمام‌شدن» دقیقاً چه شکلی است؟ معیار پذیرش، محیط آزمون و بازه‌ی بازبینی چیست؟ اگر نتیجه‌ی موردنظر به داده یا سرویس شخص ثالث وابسته است، چه چیزی تحت کنترل شماست؟

امتیازدهی پیشنهادی (۰ تا ۲)

برای هر مورد ۰ = نامشخص/ریسک بالا، ۱ = نیازمند پیگیری، ۲ = روشن/قابل‌مدیریت: مسئله‌ی ارزشمند، تصمیم‌گیرنده حاضر، بودجه/فرایند خرید قابل‌قبول، محدوده‌ی قابل‌تعریف، دسترسی و داده‌ی مجاز، راه‌حل پرداخت مجاز و شفاف، زمان‌بندی واقع‌بینانه، پاسخ‌گویی مشتری، معیار پذیرش قابل‌آزمایش. امتیاز پایین یعنی سؤال بیشتر یا عدم‌پذیرش، نه تخفیف فوری.

علائم توقف و پرسش تکمیلی

- درخواست کار واقعیِ قابل‌استفاده به‌عنوان «تست رایگان»؛ پیشنهاد به‌جای آن: تمرین محدود، پولی و جدا از محصول اصلی.
- عجله برای شروع بدون قرارداد/PO/مسئول مشخص یا مخالفت با پیش‌پرداخت/مرحله‌بندی.
- درخواست دورزدن قانون، محدودیت پلتفرم، احراز هویت، تحریم، یا ارائه‌ی نشانی/نام/حساب غیرواقعی.
- پیام‌های نامنسجم، تغییر مداوم تصمیم‌گیرنده، نیاز به تحویل «هرچه لازم است»، یا وعده‌ی کار بزرگ آینده در برابر کار رایگان امروز.
- درخواست کلید خصوصی، رمز، کد یک‌بارمصرف، دسترسی شخصی یا نصب فایل ناشناس؛ مسیر دسترسی سازمانی و حداقل امتیاز بخواهید.
- مشتری نمی‌تواند طرف قراردادی، اختیار امضا یا منبع پرداخت را روشن کند.

پایان جلسه

در ۲۴ ساعت خلاصه‌ی مکتوب بفرستید: مسئله‌ای که فهمیده‌اید، فرض‌ها، تصمیم‌ها، موارد باز، مسئول هر اقدام و تاریخ پاسخ. قبل از قیمت‌دادن، موارد باز را حل کنید یا صریحاً در پیشنهاد به شکل فرض/گزینه بنویسید. جلسه‌ی خوب می‌تواند به «نه» حرفه‌ای ختم شود.

سؤال طلایی: هزینه‌ی «تصمیم نگرفتن» را کشف کنید

در جلسه بپرسید: «اگر این موضوع تا سه ماه دیگر حل نشود، کدام فرایند یا تصمیم عقب می‌افتد؟ چه کسی این اثر را می‌بیند؟» پاسخ را از فرض خود جدا کنید. سپس بپرسید **بودجه و اختیار تصمیم کجاست و چه رویدادی پروژه را متوقف می‌کند؟** این سؤال‌ها فقط برای فشار بر مشتری نیستند؛ به هر دو طرف کمک می‌کنند فوریت را با شواهد بسنجند.

اگر مسئله مهم است اما امکان دسترسی، تصمیم‌گیرنده یا مسیر پرداخت روشن نیست، به‌جای تخمین قطعی یک مرحله‌ی کشف محدود پیشنهاد دهید یا همکاری را تا روشن‌شدن شروط متوقف کنید.

فصل ۷

محدوده و شرح کار (SOW): مانعِ اصلیِ اختلاف، ابهام است

تبدیل خواسته‌ی مبهم به محدوده، تحویل‌دادنی و معیار پذیرش

قرارداد بدون محدوده، محل اختلاف را به بعد موکول می‌کند. هر SOW باید به سؤالات زیر جواب دهد: **چه کسی چه کاری انجام می‌دهد، چه چیزی تحویل می‌شود، چطور پذیرفته می‌شود، تا چه زمانی، با چه وابستگی‌ها و هزینه‌ای؟** برای پروژه‌ی پیچیده، SOW را قراردادپیوست یا سفارش اجرایی جداگانه کنید و ترتیب اولویت اسناد را بنویسید.

ساختار یک SOW خوب

- **هدف و زمینه:** مسئله و نتیجه‌ی مورد انتظار، نه وعده‌ی فروش.
- **دامنه:** صفحات، جریان‌ها، componentها، APIها، زبان‌ها، breakpointها، مرورگرها، مهاجرت و محیط دقیق.
- **تحویل‌دادنی‌ها:** کد در مخزن مشخص، build قابل‌اجرا، تست‌ها، مستندات، گزارش یا آموزش.
- **معیار پذیرش:** شرایطِ قابل‌آزمایش، داده‌ی آزمون، نسخه‌ی مرورگر، خطای مجاز، مسئول بازبینی و مهلت او.
- **خارج از دامنه:** طراحی UX جدید، تولید محتوا، داده‌گذاری، خرید لایسنس، پشتیبانی دائمی، SEO خارج از توافق، پروژه‌ی بک‌اند، استقرار در حسابی که دسترسی‌اش فراهم نیست.
- **وابستگی‌ها و مسئولیت مشتری:** دسترسی‌ها، تأیید طراحی/متن، endpoint، حساب‌های سرویس، مدیر محصول، زمان پاسخ‌گویی.
- **تاریخ/منطقه‌ی زمانی:** آغاز پس از پیش‌شرط‌ها، milestoneها، تعطیلات و رویدادهای تأخیر.
- **پذیرش/اصلاح:** مهلت بررسی، شیوه‌ی اعلام نقص، تفاوت نقص با درخواست تغییر، تعداد دورهای اصلاح یا سقف زمانی، و پیامد عدم پاسخ؛ متن نهایی باید با قانون حاکم سنجیده شود.
- **تغییر:** هیچ کار خارج از دامنه بدون Change Order مکتوب، قیمت/زمان جدید و تأیید دو طرف شروع نشود.

تبدیل خواسته به معیار قابل‌تست

مبهم: «صفحه‌ی ورود سریع و خوب باشد.»

بهتر: «در مسیر /login، طراحی تأییدشده‌ی پیوست در viewportهای ۳۷۵، ۷۶۸ و ۱۴۴۰ پیکسل پیاده‌سازی شود؛ خطاهای فرم با متن توافق‌شده نمایش داده شوند؛ تمام فیلدها با صفحه‌کلید قابل‌استفاده باشند؛ تست‌های پیوست در نسخه‌ی مرورگرهای نام‌برده پاس شوند. معیار عملکرد، دستگاه/شبکه/ابزار و آستانه قبل از اجرا در پیوست تعیین می‌شود.»

این جمله تا وقتی «نسخه‌ی طراحی»، مرورگرها، روش عملکرد و آستانه تعیین نشده، هنوز کامل نیست. هر معیار باید محیط سنجش و مالک را هم داشته باشد.

Definition of Ready / Done

پیش از شروع، طراحی و متن تأیید شده، API/دسترسی/داده‌ی آزمایشی فراهم، تصمیم‌گیرنده شناخته‌شده و معیار پذیرش قابل‌اجرا باشد. برای Done، کد در شاخه/commit مشخص، بازبینی، تست در محیط توافقی، محدودیت‌های شناخته‌شده و دستور اجرا ثبت شوند. «من روی لپ‌تاپ خودم دیدم» معیار پذیرش کافی نیست.

ابزار طلایی: ماتریس ابهام قبل از امضا

برای هر خروجی چهار ستون بنویسید: **چه چیزی تحویل می‌شود؛ با چه نمونه/معیاری پذیرفته می‌شود؛ چه کسی داده و تأیید می‌دهد؛ چه چیزی خارج است.** مثال فرضی: «فرم ثبت‌نام در سه عرض توافق‌شده، پیام خطای فیلدهای مشخص، متن نهایی از مشتری؛ اتصال CRM و ترجمه خارج از محدوده.»

سؤال آزمون: اگر دو نفر مستقل سند را بخوانند، آیا می‌توانند یک نتیجه‌ی قبولی/رد مشابه بدهند؟ هرجا نه، پیش از قیمت ثابت نمونه، مرجع یا جلسه‌ی تصمیم اضافه کنید. معیار پذیرش نباید جای تست امنیتی یا بررسی حقوقی تخصصی را بگیرد.

فصل ۸

تخمین و قیمت‌گذاری بدون حدسِ پرهزینه

تخمین، مدل قیمت و حفظ حاشیه‌ی سود

قیمت را با «نرخ همکارم» یا «چیزی که مشتری قبول می‌کند» تنها تعیین نکنید. سه نگاه را ترکیب کنید: **حداقل اقتصادی شما، ارزش/ریسک برای مشتری، و گزینه‌های بازار**. نرخ بازار را می‌توان تحقیق کرد، اما محدوده، کشور، سطح، مسئولیت، ریسک، پرداخت و نوع قرارداد تفاوت زیادی می‌سازند؛ یک عدد عمومی برای همه وجود ندارد.

نرخ حداقل خود را پیدا کنید

تقریب ساده‌ی ماهانه:

درآمد ناخالص لازم = (برداشت خالص هدف + هزینه‌ی عملیاتی + ذخیره‌ی مالیاتی/بیمه‌ای/ریسک) ÷ (۱ - درصد کارمزدها - حاشیه‌ی ریسکِ وصول/تبدیل)

نرخ ساعتیِ کف = درآمد ناخالص لازم ÷ ساعت‌های قابل‌صورتحساب واقع‌بینانه

این محاسبه مدل برنامه‌ریزی است، نه محاسبه‌ی مالیات. نسبت‌ها را از هزینه و وضعیت واقعی خودتان وارد کنید؛ این کتاب برای ایران نرخ مالیاتی یا نرخ ارز ثابت اعلام نمی‌کند. نمونه‌ی محاسبه‌گر تعاملی همراه پروژه صرفاً با ورودی خود کاربر کار می‌کند.

تخمین فنی: کار را به عدم‌قطعیت تقسیم کنید

۱ـ مسئله را به بخش‌های قابل‌تحویل بشکنید: بررسی، پیاده‌سازی، integration، تست، بازبینی مشتری، استقرار، مستندات و handover.

۲ـ برای هر بخش، خوش‌بینانه/محتمل/بدبینانه و عوامل تغییر را ثبت کنید.

۳ـ Unknownها را به مرحله‌ی discovery یا prototype پولی تبدیل کنید؛ عدد دقیق برای ابهام زیاد ندهید.

۴ـ زمان انتظار مشتری/تأمین‌کننده را با زمان کار خود قاطی نکنید؛ وابستگی را جدا نشان دهید.

۵ـ از داده‌ی تاریخی خودتان استفاده کنید: نسبت ساعت واقعی به تخمینی برای نوع مشابه کار.

۶ـ contingency را برای عدم‌قطعیت شفاف اضافه کنید؛ هزینه‌ی حاشیه‌ای را پنهانی داخل «روز اضافه‌ی رایگان» نگذارید.

Fixed-price، زمان‌ومواد یا ترکیبی؟

Fixed-price: مناسب وقتی خروجی/پذیرش و وابستگی‌ها روشن‌اند. مرحله‌بندی و پرداخت milestone را در نظر بگیرید؛ برآورد شامل مدیریت و بازبینی هم باشد. **T&M:** مناسب وقتی اولویت‌ها تغییر می‌کنند؛ نرخ، minimum block، سقف هفتگی/ماهانه، گزارش، توقف با اخطار و approval سقف را بنویسید. **ترکیبی:** discovery با مبلغ ثابت، سپس اجرا در milestone یا T&M. **Retainer:** ظرفیت رزروشده و SLA را تعریف کنید؛ «نامحدود» قابل‌تحویل نیست.

پول و ارز را دقیق بنویسید

در قرارداد مشخص کنید مبلغ با چه **واحد پولی** تعریف شده، مبلغ ناخالص یا پس از کسر مالیات/کارمزد است، کارمزد مبدأ/مقصد را چه کسی می‌پردازد، نرخ تبدیل و تاریخ/منبع آن در صورت تبدیل چیست، هزینه‌ی برگشت/انتقال با کیست، و چه اتفاقی با تغییر مقررات/مسیر پرداخت می‌افتد. هیچ مسیر پرداختی را فقط به‌خاطر اینکه «دوست انجام داده» مجاز یا پایدار فرض نکنید.

قیمت را با ارزش توضیح دهید

به‌جای دفاع از ساعت‌ها، هزینه‌ی گزینه‌ها را کنار هزینه‌ی تأخیر/ریسک/نگهداری مقایسه کنید، اما از ROI تضمینی و عدد ساختگی استفاده نکنید. سه گزینه‌ی **Essential / Recommended / Extended** بسازید که هرکدام خروجی و محدودیت واقعی دارند؛ گزینه‌ی ارزان‌تر با حذف بخش مشخص تعریف شود، نه با کاهش کیفیت پنهانی.

محاسبه‌ی طلایی: عدم‌قطعیت را از کار شناخته‌شده جدا کنید

به‌جای یک عدد واحد، اقلام را به **کار معلوم، وابستگی بیرونی و فرض بررسی‌نشده** بشکنید. مثال فرضی: طراحی ۱۲ ساعت، پیاده‌سازی ۲۰ و تست ۸ یعنی ۴۰ ساعتِ شناخته‌شده؛ اتصال API ناشناخته را جداگانه با دامنه‌ی ۶ تا ۱۸ ساعت و شرط کشف ثبت کنید. بازه‌ی کل در این مثال ۴۶ تا ۵۸ ساعت است، نه تضمین زمان تحویل.

«ذخیره‌ی ریسک» را دوبار حساب نکنید: اگر بازه‌ی هر جزء ریسک را پوشش می‌دهد، ذخیره‌ی اضافی را جدا و با دلیل بنویسید. قیمت ثابت بدون محدوده‌ی ثابت، صرفاً انتقال ریسک نامحدود به شماست؛ گزینه‌ی کشفِ محدود یا بازنگری توافقی ارائه دهید.

فصل ۹

پیشنهاد تجاری (Proposal): کوتاه، روشن، تصمیم‌پذیر

پیشنهاد حرفه‌ای و تبدیل گفت‌وگو به تصمیم

پیشنهاد یک سند فروشِ قابل‌ارزیابی است و قرارداد نیست مگر صریحاً و با شرایط لازم به‌عنوان توافق الزام‌آور پذیرفته شود. نسخه، تاریخ، مخاطب و اعتبار پیشنهاد را بنویسید. هر وعده‌ای که در پیشنهاد است، باید با SOW، قرارداد یا پیوست اجرایی هماهنگ باشد.

چیدمان پیشنهادی ۳ تا ۶ صفحه‌ای

۱ـ **خلاصه:** مسئله را با زبان مشتری بازگو کنید و نشان دهید چه چیزی را هنوز فرض گرفته‌اید.

۲ـ **نتیجه و معیار:** چه تغییر قابل‌مشاهده‌ای دنبال می‌شود و موفقیت چگونه سنجیده می‌شود؟

۳ـ **رویکرد:** مراحل، گزینه‌ها، ریسک‌ها و تصمیم‌های مشتری.

۴ـ **دامنه و خارج از دامنه:** خروجی هر milestone و وابستگی‌های مشتری.

۵ـ **زمان و ظرفیت:** تخمین با شرط آغاز، بازه‌ی بررسی و تأخیرهای وابسته.

۶ـ **قیمت و پرداخت:** مدل، واحد پول، milestone، اعتبار قیمت، کارمزد/مالیات و فرض‌ها.

۷ـ **تیم و شواهد:** نقش خودتان و مطالعه‌ی موردی مرتبط؛ نه رزومه‌ی کلی نامرتبط.

۸ـ **تصمیم بعدی:** چه کسی، تا چه تاریخی، چه سند/اطلاعاتی را تأیید می‌کند؟

سه گزینه‌ی خوب

- **پایه:** هدف اصلی و کمترین دامنه‌ی قابل‌قبول.
- **پیشنهادی:** بهترین موازنه‌ی نتیجه، زمان و نگهداری.
- **گسترش‌یافته:** مواردی مثل تست گسترده‌تر، مستندات/آموزش یا بهبودهای تکمیلی.

هر گزینه باید مستقل و قابل‌مقایسه باشد. «ارزان/متوسط/گران» بدون خروجی روشن، منوی فروش نیست. در پیشنهاد بنویسید «قیمت مشروط به فرض‌های پیوست است؛ تغییر آن‌ها نیازمند ارزیابی و توافق تغییر است» و دقیقاً فرض‌ها را فهرست کنید.

پیگیری پیشنهاد

پس از ارسال، زمان مشخصی برای پرسش و تصمیم بگذارید. پیگیری اول می‌تواند یک خلاصه‌ی ارزشمند یا پاسخ به سؤال باشد؛ پیگیری دوم تاریخ انقضا و امکان آزادشدن ظرفیت را یادآوری کند، بدون ساختن کمیابی جعلی. اگر پیشنهاد رد شد، با اجازه بپرسید کدام عامل تعیین‌کننده بود: زمان، بودجه، اعتماد، اولویت یا تطبیق راه‌حل. بازخورد را ثبت کنید و عدد را بدون داده عوض نکنید.

پیشنهاد طلایی: سه مسیر با سه پیامد واقعی

گزینه‌ها را فقط با نام «برنزی/طلایی» نسازید. نمونه: **تشخیص** = گزارش و اولویت‌بندی؛ **اجرا** = تشخیص به‌علاوه‌ی اصلاح دو جریان مشخص؛ **پشتیبانی** = ظرفیت محدود پس از تحویل. برای هر گزینه تحویل، مسئول ورودی، زمان شروع مشروط، قیمت و چیزی که حذف شده را بنویسید.

در انتها یک تصمیم روشن درخواست کنید: «کدام محدوده برای بررسی قراردادی مناسب‌تر است؟» اگر نتیجه به داده یا تأیید مشتری وابسته است آن را شرط بنویسید، نه وعده. قیمت فرضی و مهلت ساختگی را به‌جای واقعیت درج نکنید.

فصل ۱۰

معماری قرارداد توسعه‌ی نرم‌افزار

ساختار قرارداد خدمات نرم‌افزاری و نقاطی که باید مذاکره شوند

قرارداد خوب متن طولانی و پر از اصطلاح نیست؛ نقشه‌ای است که دو طرف بتوانند از روی آن **کار، پرداخت، تغییر، پذیرش، مالکیت و خروج** را بدون حدس اجرا کنند. برای قراردادهای بزرگ، معمولاً قرارداد مادر (MSA) + شرح کار (SOW) + پیوست داده/امنیت + سفارش‌های تغییر مناسب‌تر از یک متن فشرده‌ی همه‌چیزدرهم است. ساختارهای قرارداد خدمات دولتی هم milestone، تست، وابستگی و تفکیک مالکیت قبلی/جدید را جدا می‌کنند؛ از آن‌ها می‌توان برای چک‌لیست الهام گرفت، نه کپی شرایط نامتناسب [S09].

۱. طرف‌ها و اختیار امضا

نام حقوقی/قانونی هر طرف، نوع و محل ثبت (در صورت وجود)، نشانی قراردادی، راه ابلاغ، شخص تماس و ظرفیت/اختیار امضاکننده را بنویسید. مطمئن شوید همان شخصی که وعده می‌دهد، اختیار سفارش و پرداخت دارد. اگر قرارداد از طریق شرکت/پلتفرم است، روشن کنید طرف مستقیم شما کیست و پلتفرم فقط واسطه‌ی پرداخت/بازارگاه است یا طرف قرارداد.

۲. اسناد و اولویت

فهرست قرارداد مادر، SOW، پیوست امنیت/حریم خصوصی، سفارش خرید، NDA، سیاست‌های مشتری و Change Order را بیاورید. بگویید اگر تعارض شد کدام سند مقدم است. URL یک سیاست آنلاین که مشتری هر زمان تغییر دهد را بی‌قید به قرارداد وارد نکنید؛ نسخه/تاریخ یا سازوکار تغییر را مشخص کنید.

۳. خدمات، تحویل و پذیرش

خدمات، خروجی، milestone، مهلت، پیش‌شرط و معیار پذیرش را در SOW قرار دهید. روند پذیرش باید بگوید: مشتری چند روز کاری فرصت دارد، نقص را چگونه و با چه جزئیاتی گزارش می‌کند، شما چه مدت برای رفع نقص‌های محدوده وقت دارید، درخواست جدید چگونه قیمت‌گذاری می‌شود، و عدم پاسخ چه اثری دارد. «مشتری تا ابد می‌تواند اصلاح بخواهد» و «قبول خودکار در هر شرایط» هر دو ممکن است نامتوازن یا در بعضی حوزه‌ها نامعتبر باشند؛ متن دقیق را با وکیل بررسی کنید.

۴. قیمت، فاکتور و پرداخت

مبلغ/نرخ، واحد پول، زمان صدور فاکتور، سررسید، milestone، پیش‌پرداخت، کارمزد بانکی، نرخ تبدیل در صورت نیاز، مالیات/withholding و مستندات لازم را روشن کنید. فاکتور را به نام طرف درست صادر کنید. درباره‌ی تأخیر پرداخت، امکان توقف کار پس از اخطار، هزینه‌ی وصول، و اثر تأخیر مشتری بر زمان‌بندی توافق کنید؛ حق قانونی و حدود هر بند به قانون حاکم بستگی دارد. از پرداختی که مسیرش برای بانک یا حسابدار مبهم است، چشم‌پوشی نکنید.

۵. تغییر محدوده و کنترل تغییر

فرایند ساده تعریف کنید: درخواست مکتوب تحلیل اثر بر زمان/هزینه/ریسک پیشنهاد C hange Order پذیرش مکتوب شروع کار تغییر. تا قبل از تأیید، کار جدید را شروع نکنید. «تغییر کوچک» را هم ثبت کنید؛ تغییرهای کوچکِ متعدد در مجموع پروژه را عوض می‌کنند.

۶. مالکیت فکری و استفاده از کد

سه سبد را جدا کنید: **دارایی مشتری** (طراحی/داده/کد موجود)، **دارایی پیشین شما** (کتابخانه، ابزار، الگو، دانش عمومی) و **خروجی اختصاصی پروژه**. درباره‌ی اینکه خروجی منتقل می‌شود یا مجوز می‌گیرد، زمان انتقال (مثلاً پس از پرداخت کامل، اگر قانون اجازه دهد)، قلمرو/مدت/انحصار، حق استفاده‌ی مجدد از دانش و اجزای عمومی، attribution، فایل منبع و وابستگی‌های ثالث دقیق باشید. انتقال کلی «تمام حقوق حال و آینده» ممکن است ابزار عمومی یا اجزای متن‌باز را ناخواسته درگیر کند. قانون نرم‌افزار ایران و قوانین IP دیگر را باید جداگانه بررسی کرد [S03].

۷. محرمانگی، داده و امنیت

تعریف اطلاعات محرمانه، استثناها، افراد مجاز، حداقل حفاظت، مدت، افشای اجباری، بازگرداندن/حذف، backup و گزارش رخداد را مشخص کنید. اگر داده‌ی شخصی مشتری را پردازش می‌کنید، نقش‌ها، دستورهای پردازش، زیرپردازشگرها، محل/انتقال داده، حفاظت، رخداد، درخواست دسترسی و پایان پردازش را بررسی کنید؛ در موارد مشمول GDPR، قرارداد پردازش موضوع ماده‌ی ۲۸ جزئیات مشخصی می‌خواهد [S07]. فقط داده‌ای را بگیرید که برای کار لازم است.

۸. تضمین، مسئولیت و جبران خسارت

به‌روشنی بگویید چه چیزی را تضمین می‌کنید (مثلاً انجام حرفه‌ای طبق SOW و رفع عیب محدوده در دوره‌ی توافقی)، چه چیزی را نه (مثلاً بدون تضمین uptime سرویس شخص ثالث)، و سقف مسئولیت/استثناها چیست. «هیچ مسئولیتی تحت هیچ شرایطی» یا «مسئولیت نامحدود برای هر خسارت» ممکن است از نظر قانون/مذاکره عملی نباشد. جبران خسارت (indemnity)، نقض حقوق ثالث، خسارات غیرمستقیم و محدودیت مسئولیت، بندهای پرریسک‌اند و باید با وکیلِ حوزه‌های مرتبط بررسی شوند.

۹. مدت، خاتمه و خروج

مدت قرارداد، تمدید، فسخ برای نقض و فرصت رفع، فسخ اختیاری با اخطار، پرداخت کار انجام‌شده/هزینه‌ی غیرقابل‌برگشت، تحویل وضعیت کار، بازگرداندن دسترسی‌ها و حذف اطلاعات را تعریف کنید. توافق کنید پس از خاتمه کدام بندها باقی می‌مانند (پرداخت، محرمانگی، IP، مسئولیت، حل اختلاف).

۱۰. قانون، اختلاف و اجرای فرامرزی

قانون حاکم، دادگاه یا داوری، محل/seat، زبان، قواعد، تعداد داور، شیوه‌ی ابلاغ، هزینه و امکان دستور موقت را با مشاور بررسی کنید. «داوری بین‌المللی» عبارتی جادویی نیست: انتخاب نادرست نهاد/مقر می‌تواند از مبلغ اختلاف گران‌تر شود یا اجرا را دشوار کند. گاهی مذاکره‌ی مدیران میانجی‌گری دادگاه/داوری، یا دادگاه محلی، راه متناسب‌تری است. قانون الکترونیکی یا معاهده‌ها نیز استثنا و شرط قلمرو دارند؛ به امضای دیجیتال به‌تنهایی تکیه نکنید.

بندهای ضروریِ چک نهایی

Parties & Authority · Definitions · Services/SOW · Deliverables & Acceptance · Fees/Invoices/Taxes · Change Control · Client Dependencies · IP/Background Materials/Open Source · Confidentiality · Data/Security · Warranties · Liability/Indemnity · Term/Termination · Force Majeure · Dispute/Law · Notices · Assignment/Subcontracting · Entire Agreement · Amendments · Counterparts/E-signature · Severability · Order of Precedence

این فهرست جای متن حقوقی، تحلیل قابلیت اجرا یا مذاکره‌ی تجاری را نمی‌گیرد.

بازبینی طلایی: قرارداد را از لحظه‌ی اختلاف به عقب بخوانید

سناریوی فرضی: مشتری بعد از تحویل می‌گوید خروجی پذیرفته نیست. در متن پیدا کنید **چه کسی، تا چه زمان، با کدام معیار، چگونه ایراد را اعلام می‌کند و پس از رفع ایراد چه اتفاقی می‌افتد**. سپس برای تأخیر ورودی مشتری، تغییر محدوده، توقف، انتقال مالکیت و اختلاف پرداخت همین تمرین را تکرار کنید.

اگر پاسخ در چند بند پراکنده یا متناقض است، آن را پیش از امضا به مشاور نشان دهید. این روش، بررسی عملیِ ابهام است و اعتبار حقوقی بند یا نتیجه‌ی دادگاه را تضمین نمی‌کند.

همکاری برون‌مرزی از ایران: انطباق پیش از فروش

ریسک‌های حقوقی، پلتفرم‌ها و انطباق در همکاری برون‌مرزی

وقتی شما از ایران کار می‌کنید، یک قرارداد ممکن است هم‌زمان به قانون ایران، کشور مشتری، محل اجرای خدمت، مقررات بانکی/پرداخت، قوانین تحریم/صادرات، قرارداد مشتری با تأمین‌کنندگانش و شرایط پلتفرم مربوط شود. «کار نرم‌افزاری است، پس آزاد است» یا «مشتری خودش پرداخت می‌کند، پس مسئولیت من نیست» نتیجه‌گیری ایمنی نیست. برای معامله‌ی مشخص، مسیر را با مشاور حقوقی/انطباق و مؤسسه‌ی پرداختِ درگیر بررسی کنید.

پیمانکار یا کارمند: عنوان قرارداد کافی نیست

اگر مشتری ساعت کار، ابزار، روش اجرا، حضور روزانه و اولویت‌ها را مانند مدیر مستقیم کنترل می‌کند، یا رابطه به همکاری انحصاری و مداوم شبیه است، قبل از امضا طبقه‌بندی رابطه را در حوزه‌ی مربوط بررسی کنید. در آمریکا، وزارت کار در ۲۶ فوریه‌ی ۲۰۲۶ پیشنهاد مقرراتی تازه‌ای (NPRM) درباره‌ی طبقه‌بندی پیمانکار مستقل منتشر کرده است؛ پیشنهاد، قانون نهایی نیست و فقط بخشی از چارچوب فدرال آمریکا را توضیح می‌دهد [S11]. قوانین ایالتی، سایر کشورها و وضعیت جاری اجرا را جداگانه بسنجید؛ از این صفحه نتیجه‌ی حقوقی برای قرارداد خود نگیرید.

چک‌لیست پیش از ارائه‌ی پیشنهاد

۱ـ **طرف و ذی‌نفع:** نام حقوقی واقعی، کشور ثبت و محل فعالیت، شخص تصمیم‌گیرنده، مشتری نهایی و هر واسطه را بشناسید. قرارداد و پول را از اشخاص بی‌ارتباط نپذیرید.

۲ـ **خدمت و داده:** دقیقاً چه کد/داده/فناوری/دسترسی‌ای ارائه می‌شود؟ بخش‌های رمزنگاری، امنیت، زیرساخت، داده‌ی حساس یا سامانه‌ی دولتی نیاز به تحلیل ویژه دارند.

۳ـ **مقررات قابل‌اعمال:** بر اساس تابعیت و محل هر طرف، طرف‌های وابسته، نوع خدمت، بخش صنعت و مسیر پرداخت، منابع رسمی و مشاور صلاحیت‌دار را بررسی کنید.

۴ـ **پلتفرم و بانک:** شرایط کشور/مکان واقعی، احراز هویت، حساب دریافت، مجازبودن خدمت، بازپرداخت، تبدیل ارز و تحریم را از خود ارائه‌دهنده بخوانید؛ تکیه به کانال غیررسمی یا تجربه‌ی فرد دیگر کافی نیست.

۵ـ **حساب‌وکتاب:** مبلغ، ارز، فاکتور، سند قرارداد، رسید دریافت و نرخ تبدیل/کارمزد را نگه دارید؛ درباره‌ی گزارش‌دهی و مالیات محلی از حسابدار سؤال کنید.

۶ـ **ثبت تصمیم:** تاریخ بررسی، صفحه‌ی رسمی، شخص مشاور و نتیجه/شرط‌های لازم را در پوشه‌ی پرونده ذخیره کنید. بازبینی را قبل از امضا و پیش از هر تغییر مهم تکرار کنید.

تحریم و مجوزهای خاص را اشتباه تعمیم ندهید

مقررات ایالات متحده برای برخی خدمات/نرم‌افزارهای مرتبط با ارتباطات اینترنتی مجوزهای مشخص دارد [S05]. این استثناها **مجوز عمومی برای هر قرارداد فریلنس، انتقال وجه، حساب بانکی یا دورزدن محدودیت پلتفرم نیستند**؛ شرایط، طرف‌های منع‌شده، هدف و پرداخت اهمیت دارند. در صورت ارتباط شخص آمریکایی/نظام مالی آمریکا یا هر ابهام جدی، از مشاور تحریم/صادرات یا مرجع رسمی راهنمایی بگیرید.

در تاریخ بازبینی این نسخه، صفحه‌ی Upwork ایران را در مناطق غیرمجاز برای ثبت‌نام/استفاده ذکر می‌کند [S04]. وضعیت سایر سایت‌ها را جداگانه بررسی کنید. مکان جعلی، حساب شخص دیگر، هویت غیرواقعی یا پنهان‌کردن محل کار را توصیه نمی‌کنیم؛ این موارد می‌توانند به بسته‌شدن حساب، از دست‌رفتن پول و مسئولیت‌های جدی منجر شوند.

مسیر پرداخت را قانون‌مند و شفاف انتخاب کنید. از بانک/ارائه‌دهنده‌ی واقعی خود سؤال کنید چه خدمت و طرفی را می‌پذیرد. استفاده از شخص ثالث، شرکت واسطه، دارایی دیجیتال یا حساب خارج از کشور به‌خودی‌خود مشکل را حل نمی‌کند و می‌تواند خطر KYC/AML، مالیات، مالکیت ذی‌نفع و تحریم ایجاد کند. این کتاب مسیر مخفی، روش پنهان‌کردن ذی‌نفع یا راه دورزدن محدودیت ارائه نمی‌دهد.

امضای الکترونیکی و قرارداد دیجیتال

قانون تجارت الکترونیکی ایران درباره‌ی داده‌پیام و امضای الکترونیکی چارچوبی دارد؛ متن ترجمه‌شده‌ی WIPO نیز تصریح می‌کند متن فارسیِ معتبر و به‌روزرسانی‌های بعدی باید بررسی شوند [S02]. ایران به کنوانسیون سازمان ملل درباره‌ی ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی پیوسته و تاریخ لازم‌الاجراشدن برای ایران در جدول UNCITRAL اول مه ۲۰۲۶ ثبت شده؛ بااین‌حال ایران استثنای مبتنی بر قانون تجارت الکترونیکی خود را اعلام کرده است [S08]. این داده به‌تنهایی نمی‌گوید قرارداد معین معتبر یا قابل‌اجراست. نسخه‌ی نهایی متن، هویت و اختیار امضاکننده، رضایت، تاریخ، یکپارچگی سند و نگهداری شواهد را بررسی کنید.

تصمیم سریع: سبز، زرد، قرمز

- **سبز:** مشتری و خدمت شفاف، پلتفرم/مسیر مجاز، قرارداد و داده‌ی کم‌ریسک، دسترسی محدود و روش پرداخت تأییدشده.
- **زرد:** کشور/بانک/طرف واسطه مبهم، استفاده از داده‌ی کاربران، نیاز به انتقال IP یا دسترسی production، مقررات تازه؛ تا رفع ابهام پیشنهاد الزام‌آور ندهید.
- **قرمز:** درخواست جعل هویت/نشانی، پنهان‌کردن ذی‌نفع، دورزدن تحریم یا KYC، انتقال وجه از شخص بی‌ارتباط، کد/خدمت ممنوع یا درخواست تحویل بدون پرداخت/قرارداد؛ کار را متوقف و مشاوره بگیرید.

فصل ۱۲

مالیات و مدیریت پول: نظمِ قابل‌پیگیری، نه حدس

مالیات، دفترداری، بودجه و مدیریت ارز بدون عددسازی

این بخش توصیه‌ی مالیاتی شخصی نیست. وضعیت شما به نوع فعالیت (شخص حقیقی/شرکت/استخدام/پیمانکاری)، محل اقامت و فعالیت، منبع/نوع درآمد، اسناد، معافیت‌ها، سال مالی، نرخ‌های مصوب و رویه‌ی جاری بستگی دارد. **به نرخ ثابتِ وبلاگ‌ها یا محاسبه‌گرهای عمومی اعتماد نکنید.** صفحه‌ی رسمی اداره‌ی امور مالیاتی ایران برای درآمد کسب‌وکار/حرفه چارچوب و تکالیفی را شرح می‌دهد، اما نرخ‌ها و آستانه‌ها می‌توانند با بودجه و بخشنامه تغییر کنند؛ مرجع عملی، آخرین متن رسمی/سامانه و مشاور مالیاتی است [S01].

دفتر درآمد و هزینه‌ی حداقلی

برای هر پروژه، این موارد را ثبت کنید: شناسه/نام مشتری، تاریخ قرارداد و SOW، شماره‌ی milestone، مبلغ و واحد پول، تاریخ صدور فاکتور، موعد، تاریخ وصول واقعی، کارمزد انتقال/پلتفرم، نرخ/تاریخ تبدیل در صورت تبدیل، هزینه‌های مستقیم، هزینه‌ی اشتراک/ابزار، ساعت واقعی، مانده‌ی طلب، رسید و فایل سند. برای درآمدی که هنوز وصول نشده، وصول را قطعی فرض نکنید. یک نسخه‌ی پشتیبان رمزگذاری‌شده و دسترسی محدود نگه دارید.

چهار حساب ذهنی یا بانکی (اگر مجاز و در دسترس‌اند)

۱ـ **هزینه‌ی جاری کسب‌وکار**: ابزار، اینترنت، حسابداری و پیمانکاران.

۲ـ **ذخیره‌ی مالیاتی/بیمه‌ای**: درصد را با مشاور و بر اساس وضعیت خود تنظیم کنید؛ این کتاب درصد پیشنهاد نمی‌کند.

۳ـ **ذخیره‌ی اضطراری و مرخصی**: ماه کم‌کار، بیماری، تأخیر مشتری، تجهیزات و آموزش.

۴ـ **برداشت شخصی**: از مبلغ پس از هزینه‌ها و ذخایر، نه از کل مبلغ قرارداد.

مدیریت ارز و نقدشوندگی

یک رقم دلاری در قرارداد به‌معنای آن نیست که همان مبلغ در زمان وصول به همان قدرت خرید تبدیل می‌شود. قبل از امضا، تعیین کنید قیمت با چه ارز/واحدی است، اگر انتقال به واحد دیگری لازم شد نرخ و زمان مرجع چیست، هزینه‌ی مبدأ/مقصد را چه کسی می‌دهد، پرداخت ناموفق/برگشتی چگونه اصلاح می‌شود و تأخیر نرخ را چه اثری دارد. نرخ ارز را خودتان در ابزار وارد کنید؛ نرخ ثابتِ این کتاب وجود ندارد. پروژه را طوری قیمت‌گذاری نکنید که با یک هفته تأخیر یا یک کارمزد، حاشیه‌ی سود منفی شود.

فاکتور و اسناد

فاکتور تجاری معمولاً نام طرف‌ها، شناسه‌ی فاکتور، تاریخ، توصیف خدمت، بازه/مرحله، مبلغ و ارز، سررسید، دستور پرداخت مجاز، اطلاعات مالیاتی لازم، شماره‌ی قرارداد/SOW و توضیح کارمزد را دارد. قالب اجباری به حوزه‌ی مالیاتی و روش پرداخت بستگی دارد؛ متن پیشنهادی پیوست جای فاکتور قانونی نیست. هم قرارداد، هم deliverable، هم رسید/صورت‌حساب/تراکنش را با هم نگه دارید.

مشتری آمریکایی و فرم‌های مالیاتی

IRS برای اشخاص غیرمقیم قواعد منبع درآمد را به محل انجام خدمت مرتبط می‌کند؛ درآمد خدمات شخصی عموماً بر اساس جایی که خدمت واقعاً انجام شده منبع‌گذاری می‌شود [S06]. این گزاره به‌تنهایی تعیین نمی‌کند وضعیت فرد، withholding، نوع فرم یا تکلیف شما چیست؛ اقامت مالیاتی، حضور فیزیکی، نوع درآمد، طرف پرداخت‌کننده و سایر قوانین اهمیت دارند. اگر مشتری فرمی مانند W-8 درخواست کرد، از او و حسابدار/مشاور مالیاتی بپرسید چرا و کدام فرم با واقعیت شما سازگار است؛ فرم را برای «کم‌کردن مالیات» اشتباه پر نکنید و واقعیت اقامت/محل کار را دستکاری نکنید.

برنامه‌ی پایان هر ماه

- فاکتورهای باز و موعدهای ۷/۱۴/۳۰ روز گذشته را مرور کنید.
- تفاوت قیمت تخمینی با ساعت واقعی و هزینه‌ی واقعی را ثبت کنید.
- ذخیره‌ی لازم را جدا و مالیات/بیمه/تکالیف را با حسابدار مرور کنید.
- پروژه‌های وابسته به یک مشتری یا یک مسیر پرداخت را علامت بزنید.
- از فایل‌های مشتری و دسترسی‌های غیرضروری نسخه‌ی امن/حذف کنترل‌شده انجام دهید.

فصل ۱۳

مذاکره: هم‌راستاسازی منافع، نه چانه‌زنی فرسایشی

مذاکره‌ی حرفه‌ای برای قیمت، محدوده و ریسک

پیش از مذاکره سه حد را مشخص کنید: **هدف** (توافق عالی)، **قابل‌قبول** (شرطی که هنوز سودآور و امن است) و **نقطه‌ی خروج** (کمتر از آن، پروژه را نمی‌پذیرید). بهترین جایگزینِ شما اگر توافق نشود (BATNA) می‌تواند پروژه‌ی دیگر، زمان برای نمونه‌کار یا عدم‌پذیرش باشد. بدون جایگزین و حد خروج، هر «نه»ی مشتری شما را به تخفیف بی‌پایان می‌کشاند.

قواعد مذاکره‌ی سالم

- **ارزش و ریسک را قبل از عدد روشن کنید.** قیمت را پس از فهم دامنه بگویید؛ نه در پاسخ به «نرخ ساعتی‌ات چقدر است؟» بدون زمینه.
- **بپرسید، بعد پیشنهاد دهید.** «اگر این محدوده کوچک‌تر شود، کدام نتیجه باید حفظ شود؟» از تخفیف یک‌طرفه بهتر است.
- **هر امتیاز را مشروط کنید.** اگر مبلغ کم می‌شود، دامنه/سرعت/پشتیبانی یا شرایط پرداخت هم با توافق تغییر کند.
- **گزینه بدهید.** یک قیمت قطعی با سه دامنه‌ی واقعی می‌تواند تصمیم را آسان کند؛ هر گزینه باید قابل اجرا باشد.
- **مکث را تحمل کنید.** پس از بیان پیشنهاد، فورا آن را پایین نیاورید. سکوت، درخواست توضیح است نه رد قطعی.
- **توافق را جمع‌بندی مکتوب کنید.** قول شفاهی یا پیام پراکنده را به نسخه‌ی قرارداد/SOW وصل کنید.

پاسخ‌های نمونه

«بودجه‌مان کمتر است.» — «می‌توانیم به عدد نزدیک شویم اگر هدف اصلی را نگه داریم و بخش‌های X و Y را به مرحله‌ی بعد منتقل کنیم. کدام مورد برای شما ضروری‌تر است؟»

«قیمتت بالاست.» — «کدام بخش با برآورد شما فاصله دارد؛ دامنه، زمان یا مدل پرداخت؟ اگر محدوده و معیار پذیرش را مرور کنیم، می‌توانم گزینه‌ی سبک‌تری بسازم. برای همین دامنه کیفیت یا معیار را بی‌خبر کاهش نمی‌دهم.»

«اول رایگان امتحان کن.» — «برای کار واقعی، یک مرحله‌ی تشخیصی کوتاه و پولی با خروجی مشخص پیشنهاد می‌دهم. می‌توانم نمونه‌ی قبلی یا یک تمرین ساختگیِ محدود نشان دهم، اما کد قابل‌استفاده‌ی محصول را رایگان تولید نمی‌کنم.»

«همه‌ی تغییرها جزو پروژه است.» — «برای جلوگیری از سوءتفاهم، اصلاح نقص نسبت به معیار پذیرش را از قابلیت جدید جدا می‌کنیم. تغییر جدید را با اثر زمان/قیمت می‌نویسیم و پس از تأیید شروع می‌کنیم.»

«پرداخت بعد از اتمام کامل.» — «برای کنترل ریسک می‌توانیم کار را به مرحله‌های کوچک‌تر تقسیم کنیم، با پرداخت شروع و milestoneهای قابل‌بررسی. مبلغی که به کل پروژه وابسته باشد، ریسک تأخیر/اختلاف را برای هر دو طرف بالا می‌برد.»

مواظب امتیازدهی رایگان باشید

جلسه‌ی تشخیص محدود، پیشنهاد، کد آزمایشی، پیاده‌سازی واقعی و مشاوره‌ی معماری چهار ارزش متفاوت‌اند. یک پرسش عمومی را می‌توان رایگان پاسخ داد؛ تحلیل عمیق یا خروجی قابل‌استفاده را به مرحله‌ی discovery پولی تبدیل کنید. زمان مذاکره را محدود کنید و پس از دو دور اصلاح قیمت، یا توافق کنید یا محترمانه خارج شوید.

مذاکره‌ی طلایی: هر تخفیف را به یک تغییر واقعی گره بزنید

اگر مشتری کاهش قیمت می‌خواهد، ابتدا نیاز پشت درخواست را بپرسید؛ سپس یکی از اهرم‌های قابل‌کنترل را تغییر دهید: **تعداد خروجی، زمان‌بندی، پشتیبانی، مسئولیت تهیه‌ی محتوا یا شیوه‌ی پرداخت**. مثال: به‌جای کم‌کردن ۲۰٪ از همان دامنه، فاز اول را به یک جریان و یک دور بازبینی محدود کنید و بقیه را به تصمیم بعدی بسپارید.

توافق تازه را با اعداد و استثناها بنویسید. هیچ امتیازی را بر پایه‌ی وعده‌ی مبهم «در آینده جبران می‌کنیم» قیمت‌گذاری نکنید؛ اگر رابطه یا قانون اجازه نمی‌دهد، رد محترمانه گزینه‌ی حرفه‌ای است.

فصل ۱۴

مدیریت پروژه و رابطه‌ی مشتری

مدیریت پروژه، رابطه‌ی مشتری و کنترل تغییرات

پس از امضا، کار شما از «فروش» به «پیش‌بینی‌پذیرکردن اجرا» تغییر می‌کند. برنامه‌ی پروژه باید یک مرجع واحد داشته باشد: SOW، backlog یا tracker توافق‌شده. از اولین روز، مالک تصمیم‌ها، کانال پاسخ، ساعات هم‌پوشانی، روش ثبت درخواست، cadence جلسه، و نحوه‌ی دسترسی را روشن کنید.

ریتم هفتگی ساده

- **شروع هفته:** اولویت ۱ تا ۳، وابستگی‌ها، تصمیم لازم از مشتری و ریسک‌ها را بنویسید.
- **حین کار:** هر روز تغییر بزرگ، blocker یا احتمال اثر بر موعد را زود اعلام کنید؛ خبر بد را تا روز تحویل پنهان نکنید.
- **دمو:** خروجی قابل‌دیدن را در محیط امن نشان دهید؛ فهرست بازخورد را از فهرست تغییر دامنه جدا کنید.
- **پایان هفته:** چه انجام شد، چه باقی مانده، چه چیزی در انتظار مشتری است، و کدام milestone/فاکتور بعدی است.
- **جلسه:** دستور جلسه، یادداشت تصمیم و action item با مسئول و موعد؛ بدون تصمیم تازه، جلسه را کوتاه کنید.

مدیریت blocker و تأخیر

وقتی API، محتوا یا تأیید دیر است، به‌جای «من منتظرم» این قالب را بفرستید: «برای ادامه‌ی X به Y تا تاریخ Z نیاز دارم. اگر تا آن تاریخ نرسد، اثر احتمالی A روی milestone B است؛ در این فاصله می‌توانم کار C را انجام دهم. لطفاً A یا B را انتخاب/تأیید کنید.» این پیام نه سرزنش می‌کند نه مسئولیت وابستگی را پنهان.

مدیریت تغییر

درخواست جدید را فوراً قول ندهید. ثبت کنید: درخواست، دلیل، ارزش، اثر فنی/امنیتی/زمانی، گزینه‌ی حداقلی، مبلغ و جابه‌جایی milestone. سپس Change Order بفرستید و پیش از کار، تأیید مکتوب بگیرید. «فقط ۱۰ دقیقه» می‌تواند وابستگی و رگرسیون ایجاد کند؛ معیار دسته‌بندی را از قبل توافق کنید.

تجربه‌ی همکاری

هر خروجی را طوری تحویل دهید که مشتری بتواند بفهمد: چه ساخته شد، کجا، چطور اجرا می‌شود، چه محدودیتی دارد و گام بعد چیست. از لحن دفاعی یا بیش‌وعده پرهیز کنید. به‌محض دیدن اختلاف جدی بین تصور مشتری و سند، توقف کوتاه برای اصلاح برداشت ارزان‌تر از تحویل نادرست است.

گزارش طلایی: تصمیم موردنیاز را بالای گزارش بگذارید

گزارش هفتگی را با چهار خط شروع کنید: **انجام شد؛ بعدی؛ مانع؛ تصمیم لازم با مسئول و موعد.** مثال فرضی: «نسخه‌ی آزمایشی فرم آماده است؛ متن خطا تا چهارشنبه از مالک محصول لازم است؛ بدون آن، آزمون پذیرش یک روز کاری جابه‌جا می‌شود.» واقعیت، پیش‌بینی و درخواست را جدا نگه دارید.

برای هر تغییرِ خارج از محدوده، پیش از اجرا اثر بر زمان، هزینه و کارهای جایگزین را نشان دهید و تأیید مکتوب بگیرید. ثبت تصمیم، نه تعداد جلسه‌ها، ابزار اصلی کاهش اختلاف است.

فصل ۱۵

کیفیت و تست: «تست‌شده» را قابل‌اثبات کنید

تست، پذیرش و تحویل نرم‌افزار فرانت‌اند



نکته‌ی تصویری

برای هر محور معیار، محیط آزمون و شواهد تحویل را از قبل تعریف کنید.

هیچ نرم‌افزاری را در همه‌ی دستگاه‌ها، داده‌ها و شرایط نمی‌توان «بدون باگ» تضمین کرد. به‌جای این ادعا، **محدوده‌ی تست، محیط، نتایج، محدودیت‌ها و نسخه‌ی commit** را ثبت کنید. برای هر پروژه یک Test Plan کوچک و متناسب با ریسک بنویسید.

چک‌لیست فرانت‌اند

کارکرد: مسیرهای اصلی، خطا/خالی/بارگذاری، اعتبارسنجی، قطع شبکه، پاسخ API و دوبارکلیک. **نمایش:** breakpointها، فونت/RTL در صورت نیاز، مرورگرها و zoom. **دسترس‌پذیری:** صفحه‌کلید، focus، نام‌گذاری کنترل‌ها، contrast، ساختار heading و پیام خطا؛ ابزار خودکار جای بررسی انسانی نیست. **عملکرد:** baseline و روش سنجش ثابت، bundle/تصاویر، cache و شبکه‌ی ضعیف. **امنیت:** داده‌ی ورودی، نمایش متن کاربر، dependency، permissions، secretsها و CSP در صورت توافق. **تست:** unit/component/e2e متناسب، داده‌ی آزمون ساختگی، lint/type/build. **سازگاری:** محدودیت API یا سرویس بیرونی، زمان‌سنجی و retry.

برای دسترس‌پذیری، WCAG 2.2 معیارها و راهنمای آزمون منتشرشده‌ی W3C است [S12]؛ اینکه رعایت آن الزام قراردادی/قانونی باشد به حوزه‌ی مربوط بستگی دارد و ابزار خودکار انطباق کامل را ثابت نمی‌کند. اگر Core Web Vitals را می‌سنجید، LCP/INP/CLS و آستانه‌ی جاری را از مستند رسمی بازبینی و نسخه، percentile، دستگاه/شبکه و روش آزمایش را در SOW ثبت کنید [S13]. OWASP Top 10:2025 فهرست آگاهی‌بخش ریسک‌های رایج وب است، نه ممیزی کامل یا گواهی امنیت [S14].

پذیرش مشترک

معیار پذیرش را پیش از اجرا با مشتری تأیید کنید. هر مورد باید فعل مشاهده‌پذیر داشته باشد: «کاربر می‌تواند...»، «در مرورگرهای...»، «اگر API خطای X بدهد...». در گزارش تست بنویسید: commit/tag، تاریخ، محیط، نسخه‌ی مرورگر، test suite، موارد پاس/رد، known issues و لینک شواهد. اگر معیار در محیط مشتری قابل‌اندازه‌گیری نیست، محیط یا مسئول سنجش را قبل از شروع تعیین کنید.

تحویل نهایی

- کد و commit hash در مخزن مورد توافق؛ branch/PR و مجوز دسترسی روشن.
- فایل .env.example بدون راز، دستور نصب/اجرا/build، نسخه‌ی وابستگی‌ها و راه deploy.
- تست‌ها/گزارش و فهرست known issues؛ داده‌های واقعی و رمزها هرگز در خروجی.
- مستندات معماری مختصر، dependency/licenseهای ثالث، migration یا feature flag در صورت نیاز.
- آموزش/جلسه، پشتیبانی پس از تحویل، دوره‌ی رفع نقص و زمان شروع آن را طبق قرارداد مشخص کنید.
- دسترسی موقت، tokenها و حساب‌های آزمایشی را طبق رویه‌ی مشتری لغو/چرخش دهید؛ دسترسی تولید را در مخزن عمومی ذخیره نکنید.
- تأیید تحویل، فاکتور نهایی و اجازه‌ی استفاده از نمونه‌کار را جداگانه ثبت کنید.

آزمون طلایی: شواهد پذیرش را به محیط اجرا گره بزنید

برای هر معیار، **مسیر کاربر، داده‌ی تست غیرواقعی، دستگاه/مرورگر، نسخه، انتظار و شاهد** را ثبت کنید. مثال: «کاربر با صفحه‌کلید روی فرم ثبت‌نام، پس از ارسالِ فیلد خالی، پیام خطای قابل‌فهم و تمرکز قابل‌مشاهده دریافت کند.» نتیجه را به‌صورت قبول/رد و با تاریخ ثبت کنید.

امتیاز Lighthouse به‌تنهایی گواه دسترس‌پذیری یا تجربه‌ی واقعی همه‌ی کاربران نیست. آزمون دستی، داده‌ی میدانیِ در دسترس و روش سنجش مورد توافق را جدا گزارش کنید و یافته‌های ناشناخته را صریح بنویسید.

فصل ۱۶

مالکیت فکری، محرمانگی و امنیت

مالکیت فکری، داده‌ی مشتری و امنیت عملیاتی

برای پروژه‌ی نرم‌افزار، «کد متعلق به کی است؟» یک پرسش ساده با پاسخ واحد نیست. قرارداد، قانون، زمان ایجاد، رابطه‌ی استخدامی/پیمانکاری، دارایی‌های پیشین، لایسنس‌های ثالث و محل طرف‌ها می‌توانند نتیجه را تغییر دهند. پیش از شروع، فهرست کنید چه چیزی از مشتری می‌آید، چه چیزی پیش‌تر ساخته‌اید، چه چیزی مخصوص پروژه ساخته می‌شود و چه وابستگی متن‌باز/تجاری داخل آن است. سپس انتقال یا مجوز استفاده، زمان اثر، قلمرو و محدودیت را روشن و حقوقی بررسی کنید.

فهرست IP هر پروژه

دسته	نمونه	پرسش قراردادی
دارایی مشتری	طراحی، متن، داده، API، لوگو	مجاز به استفاده در همین پروژه؟ پس از پایان حذف/بازگردانده شود؟
دارایی پیشین شما	ابزار component، build عمومی، snippet، دانش عمومی	چه چیزی از قبل مال شماست و مشتری برای چه هدفی مجوز می‌گیرد؟
خروجی اختصاصی	صفحه، integration، مستندات، تست	انتقال مالکیت یا مجوز؟ چه زمانی؟ پرداخت کامل شرط است؟
جزء ثالث	npm package، فونت، تصویر، سرویس SaaS	لایسنس/هزینه/محدودیت/attribution را چه کسی تأیید می‌کند؟

کد عمومی متن‌باز را در پروژه‌ی خصوصی مشتری قرار ندهید مگر لایسنس و سیاست مشتری اجازه دهد. همه‌ی dependencyها، فونت‌ها، تصاویر و APIها را ثبت کنید. در قرارداد تکلیف attribution، PR، fork، استفاده‌ی مجدد، پشتیبانی از fork و نقض ادعایی ثالث را روشن کنید.

محرمانگی و بهداشت داده

- NDA را به‌عنوان مجوز نامحدود برای نگه‌داشتن داده یا نقض قانون تعبیر نکنید؛ مدت، استثنا، مجازبودن افشا و حذف را بخوانید.
- فقط دسترسی لازم و با عمر کوتاه بگیرید؛ MFA، مدیر رمز، کلیدهای جدا، محیط آزمایشی و rotation را ترجیح دهید.
- داده‌ی واقعی مشتری/کاربر را در ابزار عمومی AI یا سرویس شخصی بارگذاری نکنید مگر مجوز، سیاست مشتری و قانون اجازه دهند.
- داده‌ی شخصی را حداقل‌سازی کنید، هدف/مدت نگهداری را ثبت کنید و رخداد را بلافاصله طبق قرارداد گزارش دهید.
- هنگام استفاده از پیمانکار فرعی/زیرپردازشگر، موافقت مشتری، تعهد محرمانگی و مسئولیت‌ها را بررسی کنید.

در حوزه‌ی GDPR، اگر شما به‌عنوان پردازشگر به نمایندگی از کنترل‌کننده داده را پردازش می‌کنید، ماده‌ی ۲۸ موضوعاتی مانند موضوع/مدت، ماهیت/هدف، نوع داده، اشخاص داده‌محور و تعهدات طرف‌ها را می‌طلبد [S07]. این قاعده به هر پروژه‌ای خودبه‌خود اعمال نمی‌شود؛ نقش و قلمرو باید ارزیابی شود.

امنیت طلایی: دسترسی را مثل یک وامِ مدت‌دار مدیریت کنید

پیش از دریافت دسترسی مشخص کنید **چه کسی مالک است، حداقل مجوز چیست، چه زمانی منقضی می‌شود و چه کسی لغوشدن را تأیید می‌کند**. ترجیحاً حساب نام‌دار، حداقل سطح دسترسی و محیط آزمایشی با داده‌ی ساختگی داشته باشید؛ رمز و کد یک‌بارمصرف را از طریق ایمیل یا چت نفرستید.

هنگام تحویل، فهرست دسترسی‌ها و اسرار را با مالک مرور کنید، دسترسی موقت را ببندید و درباره‌ی نگهداری یا حذف داده طبق توافق مستند تصمیم بگیرید. جزئیات و الزامات قانونی به محیط واقعی و مشاور مربوط وابسته‌اند.

فصل ۱۷

فاکتور و وصول وجه: فرایند مشخص، نه اضطراب روز آخر

صورت‌حساب، پیگیری وصول و پایان حرفه‌ای پروژه

دیرکرد را با فرایند کاهش دهید، نه با پیام‌های عصبانی. از ابتدا cadence فاکتور و مرحله‌های پرداخت را بنویسید؛ برای پروژه‌ی بزرگ، کوچک‌کردن milestone و عدم پیشروی بدون تأیید/پرداختِ مرحله‌ی بعد را بررسی کنید. «کار را کامل تحویل می‌دهم بعد فاکتور می‌کنم» ریسک یک‌طرفه ایجاد می‌کند.

روال استاندارد

۱ـ **پیش از شروع:** قرارداد/PO امضا، نقطه‌ی تماس پرداخت، راه قانونی دریافت وجه، شرایط کارمزد و فاکتور موردنیاز تأیید.

۲ـ **در هر milestone:** خروجی طبق معیار، گزارش کوتاه، فاکتور درست و موعد روشن.

۳ـ **قبل از موعد:** یادآوری خنثی ۳ تا ۵ روز کاری مانده، اگر در قرارداد/عرف مناسب است.

۴ـ **پس از سررسید:** روز اول یادآوری همراه شماره‌ی فاکتور و لینک/اطلاعات امن؛ چند روز بعد سؤال درباره‌ی blocker؛ سپس اخطار رسمی طبق قرارداد.

۵ـ **در صورت عدم پرداخت:** کار جدید را طبق قرارداد متوقف، دسترسی/تحویل را فقط در حدود توافق و قانون مدیریت، سوابق را حفظ و مسیر حل اختلاف را بررسی کنید.

متن پیگیری انگلیسی

Subject: Invoice [INV-2026-014] — due [date]

Hi [Name], a quick reminder that invoice [number] for [milestone] was due on [date]. The outstanding amount is [amount and currency]. Could you confirm the expected payment date or let me know if any document is missing? I have attached the invoice and the approved SOW reference. Thanks, [Name]

پیام‌ها را محترمانه و کوتاه نگه دارید؛ اطلاعات بانکی حساس را از کانال امن بفرستید. اگر مشتری درخواست تقسیم مبلغ/تمدید دارد، اثر آن بر برنامه و حدود تمدید را مکتوب کنید.

پایان پروژه و دارایی‌های بعدی

پس از تحویل، یک جلسه‌ی کوتاه برای مرور استفاده، محدودیت، backlog و نگهداری پیشنهاد کنید. از مشتری برای رضایت‌نامه/معرفی اجازه بگیرید؛ نام، لوگو یا داده‌ی پروژه را بدون اجازه منتشر نکنید. پروژه را به قرارداد نگهداری، audit دوره‌ای، accessibility review، performance budget یا sprint بهبود تبدیل کنید، اما ارزش را توضیح دهید و تعهد نامحدود نسازید.

وصول طلایی: پرداخت را پیش از فاکتور طراحی کنید

پیش از شروع، **طرفِ پرداخت‌کننده، مرجع سفارش، اطلاعات مجاز فاکتور، ارز، موعد، مدارک لازم و مسیر پرداختِ قابل‌استفاده و مجاز** را با طرف مقابل روشن کنید. بعد از تحویل، یک پرونده شامل نسخه‌ی توافق، تأیید پذیرش و فاکتور نگه دارید؛ پیگیری را از همان موعد توافق‌شده و به‌صورت محترمانه آغاز کنید.

درخواست تغییر ناگهانی حساب بانکی یا پرداخت به شخص ثالث را از یک کانال مستقل و ازپیش‌تأییدشده بررسی کنید. این راهنما روش دورزدن محدودیت‌های بانکی یا هویتی ارائه نمی‌کند.

فصل ۱۸

سبد درآمد فرانت‌اند: بیش از یک مدل و یک مشتری

راه‌های درآمد برای توسعه‌دهنده‌ی فرانت‌اند

بهترین ترکیب با مهارت، علاقه، شبکه، زمان و امکان حقوقی شما فرق دارد. ابتدا یک جریان اصلیِ خدماتی را سودآور کنید؛ سپس محصول/درآمد تکرارشونده را به‌عنوان آزمایش کوچک بسازید. همه‌ی این مدل‌ها نیازمند بازبینی انطباق، مالیات، حق نشر و شرایط پلتفرم‌اند.

مدل	مزیت	ریسک/شرط	آزمایش کوچک
پروژه‌ی وب‌سایت/محصول	ورودی سریع‌تر برای نمونه‌کار	جریان نقدی نوسانی، scope creep	یک بسته‌ی audit/landing با SOW دقیق
رتینر نگهداری	درآمد و رابطه‌ی پایدار	ظرفیت رزروشده و SLA	سه سطح ظرفیت، سقف و response time
ممیزی تخصصی	دامنه‌ی کوتاه و ارزش بالا	نیاز به روش/گزارش قوی	گزارش نمونه‌ی Lighthouse/a11y با داده‌ی ساختگی
قرارداد پیمانکاری/تیم	دسترسی به محصول و تیم بزرگ	طبقه‌بندی، پرداخت، وابستگی	فقط با فرایند و قرارداد روشن
خدمات طراحی سیستم	خروجی قابل‌تکرار	adoption و مستندسازی	audit component library

مدل	مزیت	ریسک/شرط	آزمایش کوچک
آموزش/منتورینگ	استفاده از دانش	نیاز به برنامه و اعتماد	cohort کوچک یا ساعت مشاوره
قالب/کامپوننت/کتابخانه	مقیاس‌پذیری	فروش/پشتیبانی/لایسنس	pre-order یا نسخه‌ی کمینه با مشتری واقعی
SaaS یا افزونه	درآمد بالقوه‌ی تکرارشونده	پشتیبانی، امنیت، حریم خصوصی، بازار	مصاحبه‌ی ۱۰ کاربر و prototype
همکاری آژانسی	جریان پروژه و شبکه	حاشیه‌ی کمتر و مالکیت مشتری	دو همکاری کوچک با معیار پرداخت/ارجاع
مشارکت متن‌باز/حمایت	شهرت و فرصت شغلی	درآمد نامطمئن و دیرهنگام	issue مستند، release، راه sponsorship قانونی

ترکیب درآمد سالم

خدمات تخصصی، رتینر محدود و محصول کوچک ممکن است تعادل بسازند، اما «سه کار هم‌زمان» هم زمان و تمرکز می‌خواهد. پروژه‌ی اصلی را با داده‌ی فروش/سود انتخاب کنید. سهم مشتری بزرگ را پایش کنید و به‌تدریج ۲ تا ۳ رابطه‌ی باکیفیت مستقل بسازید؛ ساخت چند کانال پرداختِ نامطمئن به معنی تنوع سالم نیست.

فروش خدمات بدون فروش اجباری

خدمت را به زبان نتیجه معرفی کنید، اما نتایج خارج از کنترل خود را تضمین نکنید. نمونه‌ی پیشنهادی: «ممیزی دسترس‌پذیری: بررسی دامنه‌ی توافق‌شده، فهرست یافته‌ها با شدت/شواهد، بازبینی اصلاحات منتخب و جلسه‌ی انتقال دانش؛ بدون تضمین انطباق کامل محصول/قانون». همین وضوح باعث می‌شود مشتری بداند چه می‌خرد.

فصل ۱۹

آینده‌نگری ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰: با موج ابزار حرکت کنید، نه دنبال تیترها

آینده‌ی فرانت‌اند، هوش مصنوعی و مهارت‌هایی که دوام می‌آورند

هیچ‌کس نمی‌تواند دقیق تضمین کند کدام framework یا ابزار برنده می‌شود. فرضیه‌ی مفید این است که تولید کدِ تکراری ارزان‌تر می‌شود، اما مسئله‌یابی، تصمیم‌گیری، صحت‌سنجی، تجربه‌ی کاربر، امنیت، نگهداری و هماهنگی بین تیم‌ها همچنان ارزش دارند. هوش مصنوعی را به‌عنوان اهرم بررسی کنید، نه جایگزین مسئولیت حرفه‌ای.

چند منبع برای خواندن روند، نه پیش‌بینی شخصی: گزارش کارفرمایان WEF در ۲۰۲۵ توسعه‌دهندگان نرم‌افزار/اپلیکیشن را میان نقش‌های رو به رشد جهانی قرار می‌دهد؛ این نظرسنجی، تضمین فرصت در ایران یا بازار فریلنس نیست [S16]. Octoverse 2025 تغییرات زبان‌ها و فعالیت پروژه‌ها را در خود GitHub گزارش می‌کند؛ داده‌ی پلتفرم را معادل تقاضای استخدام نگیرید [S17]. مطالعه‌ی ILO درباره‌ی پنج پلتفرم micro-task و ۳۵۰۰ کارگر در ۷۵ کشور برای فهم بعضی ریسک‌های کار پلتفرمی مفید است، اما نمونه‌ی مستقیم برنامه‌نویسان ایران نیست [S15].

مهارت‌های پایدارتر

- **فهم محصول:** funnel، کاربران، وظایف، metric، تجربه و محدودیت‌های تجاری.
- **معماری و مهاجرت تدریجی:** انتخاب trade-off، کم‌کردن ریسک، کار با سیستم‌های قدیمی.
- **کیفیت:** تست، performance، accessibility، type safety، امنیت و observability.
- **سیستم طراحی:** API کامپوننت، token، مستندات، نسخه‌بندی، adoption و governance.
- **یکپارچه‌سازی:** API، auth، داده، CMS، تحویل، platform engineering و همکاری با بک‌اند.
- **ارتباط و مذاکره:** نوشتن/ارائه‌ی فنی به زبان کسب‌وکار و ثبت تصمیم‌ها.
- **بازبینی AI:** تشخیص کد نادرست/ناامن، لایسنس، bias، hallucination و وابستگی نامناسب.

استفاده‌ی مسئولانه از AI در پروژه

پیش از استفاده از ابزار، سیاست مشتری/قرارداد را بخوانید. راز، کد اختصاصی یا داده‌ی شخصی را وارد سرویس عمومی نکنید مگر صریحاً مجاز و ارزیابی‌شده باشد. خروجی را از نظر correctness، امنیت، لایسنس، دسترس‌پذیری، تست و نگهداری بررسی کنید. در صورت درخواست مشتری، ابزار/محدوده‌ی استفاده و سهم انسانی را شفاف کنید. در کد تولیدی، نام‌گذاری و تست را با مسئولیت خودتان تأیید کنید؛ «AI این را نوشت» دفاع فنی یا قراردادی نیست.

تمرین ۱۲ ماهه

یک حوزه‌ی عمیق (مثلاً accessibility یا performance)، یک حوزه‌ی مکمل (مثلاً product analytics یا security basics) و یک مهارت توزیع (نوشتن/فروش/ارائه) انتخاب کنید. هر فصل یک نمونه‌ی قابل‌انتشار بسازید و آن را با مسئله‌ی مشتری واقعی بسنجید. ماهانه بخشی از درآمد/زمان را به آموزش، شبکه و ابزار اختصاص دهید. از تعقیب همه‌ی frameworkها دست بردارید؛ اصول platform، مرورگر، شبکه، UX و داده انتقال‌پذیرترند.

فصل ۲۰

ریسک‌ها و نشانه‌های خطر: از پول و دسترسی محافظت کنید

کلاهبرداری، ریسک عملیاتی و نشانه‌های خطر

- **چک/رسید جعلی یا پرداخت بیش‌ازحد:** دریافت واقعی را از بانک/ارائه‌دهنده تأیید کنید؛ مبلغ اضافی را به شخص ثالث برنگردانید.
- **کار رایگان با وعده‌ی قرارداد آینده:** هر discovery/نمونه را محدود و مکتوب کنید؛ کار قابل‌استفاده را پولی کنید.
- **فایل/افزونه‌ی ناشناس یا درخواست نصب:** محیط ایزوله، بررسی امنیتی و مجوز سازمانی بخواهید؛ روی دستگاه اصلی/مخزن مشتری ریسک نکنید.
- **درخواست credential:** هیچ‌وقت رمز یا 2FA را ارسال نکنید؛ حساب کاربری مستقل و حداقل مجوز بگیرید.
- **پرداخت از شخص نامرتبط:** پیش از قبول، ارتباط طرف، ذی‌نفع و الزام KYC/قانون را بررسی کنید؛ به‌دنبال پنهان‌کردن صاحب پول نباشید.
- **قرارداد یک‌طرفه:** سقف مسئولیت نامحدود، انتقال همه‌ی IP پیش از پرداخت، indemnity گسترده، پرداخت فقط پس از پذیرش نامحدود، یا حق تغییر یک‌طرفه را با وکیل و مذاکره بررسی کنید.
- **هویت یا مکان جعلی:** از آن استفاده نکنید؛ توقف همکاری بهتر از تعلیق حساب یا پرونده است.
- **بدهی زمان:** هم‌زمان چند پروژه‌ی اضطراری نپذیرید؛ ظرفیت و buffer واقعی ثبت کنید.
- **نشت اطلاعات:** مخزن عمومی، screenshot، AI عمومی، فایل پشتیبان و logها را پیش از انتشار بررسی کنید.

تصمیم در وضعیت ابهام

۱ ـ کار یا انتقال داده را متوقف کنید. ۲) اطلاعات لازم را بدون ارسال داده‌ی حساس جمع کنید. ۳) قرارداد/سیاست/قانون رسمی را بررسی کنید. ۴) با مشاور متناسب صحبت کنید. ۵) تصمیم، مسئول و شرط را مکتوب کنید. ۶) اگر ریسک برطرف نشد، نپذیرید. فشار زمانی، مجوز نادیده‌گرفتن انطباق نیست.

توقف طلایی: سه نشانه که نیازمند مکث‌اند

هویت یا اختیار نامعلوم؛ درخواست ارسال اسرار یا داده‌ی واقعی پیش از توافق؛ و فشار برای دورزدن کنترل پرداخت یا قرارداد. در هرکدام کار را موقتاً متوقف کنید، مدرک یا تأیید مستقل بخواهید و نتیجه را ثبت کنید. نمونه: «برای ادامه، ابتدا هویت شرکت و اختیار امضاکننده را از مرجع مستقل بررسی می‌کنیم.»

یک نشانه به‌تنهایی اثبات کلاهبرداری نیست؛ برعکس، نبودِ نشانه‌ها هم امنیت را تضمین نمی‌کند. معیار توقف را پیش از هیجان بستن قرارداد مشخص کنید.

فصل ۲۱

برنامه‌ی ۹۰روزه: به‌جای انتظار برای انگیزه، آزمایش بسازید

برنامه‌ی عملی ۹۰روزه از آمادگی تا اولین سیستم درآمد

روزهای ۱ تا ۱۴ — پایه

یک مشتری/حوزه‌ی هدف انتخاب کنید؛ ۱۰ گفت‌وگوی پژوهشی یا تحلیل محصول عمومی انجام دهید؛ یک خدمت محدود و معیارپذیر تعریف کنید؛ ظرفیت و کف مالی خود را در محاسبه‌گر وارد کنید؛ مسیرهای مجازِ قرارداد و دریافت وجه را با منابع/مشاور بررسی کنید. خروجی: یک صفحه‌ی خدمات، چک‌لیست صلاحیت مشتری و الگوی SOW.

روزهای ۱۵ تا ۳۰ — شواهد

یک مطالعه‌ی موردی با داده‌ی واقعیِ مجاز یا پروژه‌ی تمرینیِ صریحاً برچسب‌خورده بسازید؛ رزومه و LinkedIn/GitHub را با جایگاه جدید بازنویسی کنید؛ ویدئوی دموی کوتاه و نسخه‌ی انگلیسی معرفی آماده کنید؛ از دو نفر بازخورد بگیرید. خروجی: دو مطالعه‌ی موردی و پیام معرفی.

روزهای ۳۱ تا ۶۰ — گفتگو

هر هفته ۱۰ تا ۱۵ مخاطبِ واقعاً مرتبط تحقیق کنید، نه فهرست تصادفی؛ چند معرفی به همکار/آژانس معتبر بفرستید؛ یک محتوای آموزشی منتشر کنید؛ فرم pipeline را به‌روز کنید؛ هر پاسخ را به کشف نیاز هدایت کنید؛ پیشنهاد را بر اساس نیاز واقعی بسازید. خروجی: داده‌ی واقعی درباره‌ی کانال و مسئله.

روزهای ۶۱ تا ۹۰ — قرارداد و تکرار

یک پروژه‌ی کوچکِ با محدوده‌ی روشن را با توافق و milestone انجام دهید؛ زمان واقعی، کیفیت، اثر و وصول را ثبت کنید؛ پس از تحویل بازخورد/رضایت‌نامه بگیرید؛ تحلیل کنید کدام پیام، قیمت و معیار نتیجه داد. اگر پروژه‌ی مناسب نیامد، بازار/پیام/شواهد را تغییر دهید، نه اینکه قوانین یا هویت را دور بزنید.

مرور هفتگی ۳۰دقیقه‌ای

- چه چیزی به‌صورت مکتوب واقعاً انجام شد؟
- کدام فرض با داده تأیید یا رد شد؟
- سرنخ‌ها در کدام مرحله متوقف شدند؟
- آیا نرخ، محدوده یا مشتری ریسک نامتناسب دارد؟
- اقدام بعدیِ قابل‌تقویم چیست؟ مسئول و موعدش کدام است؟

شاخص موفقیت ۹۰روزه را فقط «درآمد دلاری» نگذارید. معیارها می‌تواند شامل جایگاه روشن، شواهد قابل‌انتشار، ۱۰ گفت‌وگوی باکیفیت، نرخ تبدیل قابل‌تحلیل، قرارداد بازبینی‌شده، فرایند مجاز پرداخت و یک پروژه‌ی تحویل‌شده باشد. این دارایی‌ها حتی وقتی معامله‌ای بسته نمی‌شود ارزش دارند.

پیوست A

فرم کشف نیاز و صلاحیت‌سنجی

فرم کشف نیاز و صلاحیت‌سنجی قابل‌کپی

این فرم را می‌توانید برای جلسه یا قبل از آن بفرستید. سؤال‌های حساس مالی/هویتی را فقط از مسیر امن و به‌اندازه‌ی لازم بپرسید؛ این فرم جای KYC، بررسی حقوقی یا قرارداد نیست.

مشخصات پروژه

- شرکت/طرف قراردادی و وب‌سایت عمومی:
- نام، نقش و اختیار تصمیم‌گیرنده/امضاکننده:
- کشور ثبت و محل اجرای خدمت (در صورت نیاز و مجازبودن):
- مالک محصول/تصمیم‌های روزانه:
- مسئله و دلیل اولویت امروز:
- کاربران، دستگاه‌ها، زبان‌ها، مرورگرها و نیازهای دسترس‌پذیری:
- سامانه/مخزن/طراحی/API موجود و دسترسی‌های لازم:
- داده‌ی شخصی، پرداخت، اطلاعات سلامت، امنیتی یا محرمانه درگیر؟ اگر بله، چه کسی مسئول ارزیابی است؟
- خروجی مطلوب و روش اندازه‌گیری:
- معیارهای پذیرش و محیط آزمون:
- موارد خارج از دامنه:
- بودجه/بازه‌ی تأییدشده و مدل ترجیحی (ثابت، retainer، milestone، T&M):
- موعد و دلیل آن؛ آیا وابستگی بیرونی/رویداد ثابت وجود دارد؟
- چه کسی خرید، امنیت، حقوقی، مالیات و پرداخت را تأیید می‌کند؟
- مسیر پرداخت و اسناد لازم؛ تأیید انطباق/مجازبودن بر عهده‌ی کدام طرف است؟
- وابستگی‌ها/تأییدهایی که مشتری فراهم می‌کند:
- ریسک‌ها و سؤال‌های باز:
- گام بعدی، مسئول و تاریخ:

بعد از جلسه

مسئله‌ای که فهمیدم: …

فرض‌هایی که هنوز تأیید نشده: …

پیشنهاد مرحله‌ی بعد: …

موارد نیازمند مشاوره‌ی حقوقی/مالی/امنیتی: …

تصمیم / مسئول / موعد: …

پیوست B

الگوی پیشنهاد و شرح کار (Proposal + SOW)

الگوی پیشنهاد، شرح کار و برنامه‌ی milestone

صفحه‌ی اول پیشنهاد

عنوان: [نام پروژه] — پیشنهاد شماره‌ی [ID]

برای: [نام حقوقی/شرکت] **از:** [نام قانونی ارائه‌دهنده]

نسخه/تاریخ: [نسخه] / [تاریخ روشن] **اعتبار پیشنهاد:** [تاریخ/شرط]

خلاصه‌ی مسئله: [مسئله‌ای که مشتری تأیید کرده، بدون بزرگ‌نمایی.]

هدف/معیار: [نتیجه و روش سنجش؛ هر معیار وابسته به داده/تیم/سرویس شخص ثالث را نام ببرید.]

رویکرد: [مرحله‌ی ۱، ۲، ۳ و تصمیم‌های کلیدی.]

شواهد مرتبط: [نمونه‌کار مجاز و نقش واقعی شما.]

شرح کار (Statement of Work)

- **خدمات:** [چه فعالیت‌هایی انجام می‌شود؟]
- **تحویل‌دادنی‌ها:** [فایل/کد/گزارش/جلسه، محل تحویل و نسخه.]
- **خارج از دامنه:** [فهرست واضح مواردی که قیمت/زمان شاملشان نیست.]
- **معیار پذیرش:** [مورد قابل‌تست + محیط + مسئول بازبینی + مهلت.]
- **مراحل:** [milestone، خروجی، تاریخ نسبی/مطلق، مبلغ/درصد، پیش‌شرط.]
- **مسئولیت مشتری:** [دسترسی، محتوا، تصمیم، API، مجوزها، پاسخ.]
- **فرض‌ها:** [هر چیزی که با تغییرش قیمت/زمان تغییر می‌کند.]
- **تغییر محدوده:** [درخواست مکتوب، تحلیل اثر، Change Order، تأیید قبل از شروع.]

- **پذیرش/اصلاح:** [فرایند و مهلت بازبینی را با وکیل و قانون حاکم کنترل کنید.]
- **توقف/تعلیق:** [وابستگی دیرکرده، پرداخت معوق، امنیت یا انطباق.]
- **پشتیبانی پس از تحویل:** [مدت، ساعات/ظرفیت، انواع عیب، واکنش، قیمت.]
- **قیمت/پرداخت/واحد پول:** [ناخالص/خالص، مالیات/کسر، کارمزد، سررسید، راه پرداخت مجاز.]
- **قرارداد حاکم:** [نام/نسخه‌ی سند، ترتیب اولویت اسناد، امضاکنندگان.]

جدول milestone نمونه

مرحله	خروجی قابل‌مشاهده	شرط شروع	معیار پذیرش	موعد/تخمین	مبلغ/سررسید
۱. کشف/طرح فنی	[گزارش و تصمیم‌ها]	دسترسی/مصاحبه	[معیار مشخص]	[تاریخ]	[مبلغ]
۲. نسخه‌ی اولیه	[محدوده‌ی مشخص]	تأیید مرحله‌ی ۱	[تست‌ها]	[تاریخ]	[مبلغ]
۳. تحویل نهایی	[کد/مستندات/آموزش]	بازخورد به‌موقع	[ملاک‌های نهایی]	[تاریخ]	[مبلغ]

این جدول فقط نمونه است؛ درصد و شروط پرداخت را با واقعیت و قانون‌های مرتبط تطبیق دهید.

پیوست C

اسکلت قرارداد مادر و بندهای نمونه

چک‌لیست MSA و نمونه‌عبارت‌های انگلیسی برای بازبینی

هشدار: متن زیر قرارداد نهایی نیست و عمداً جای خالی دارد. برای هر کشور/نوع مشتری، مالیات، تحریم، IP، حریم خصوصی، محدودیت مسئولیت و حل اختلاف باید توسط وکیلِ آشنا با وضعیت واقعی طرف‌ها بازبینی شود. جمله‌ی انگلیسی روان، الزاماً به معنی اعتبار یا قابلیت اجرای حقوقی نیست.

صفحه‌ی مشخصات

SOFTWARE DEVELOPMENT SERVICES AGREEMENT

Effective date: [date]

Client legal name and address: [exact details]

Service Provider legal name and address: [exact details]

Authorized representatives: [names and capacity]

Master terms + SOW No. [ ] + applicable schedules: [ ]

فهرست بندها

۱ـ Definitions and document order

۲ـ Services; statement(s) of work; client dependencies

۳ـ Project governance and change control

۴ـ Deliverables, review, acceptance and correction

۵ـ Fees, invoices, payment, currency, taxes and transfer charges

۶ـ Confidentiality and permitted disclosures

۷ـ Data protection, security and incident notice

۸ـ Background materials, project IP, third-party components and licenses

۹ـ Warranties, support and exclusions

۱۰ـ Liability cap, exclusions and indemnities

۱۱ـ Term, suspension and termination; transition

۱۲ـ Compliance, sanctions/export controls and eligibility representations (counsel-drafted)

۱۳ـ Governing law, dispute resolution, seat/forum and language (counsel-drafted)

۱۴ ـ Notices, assignment, subcontracting, entire agreement, amendments, severability, counterparts/e-signatures.

نمونه‌عبارتِ تجاری (صرفاً برای مذاکره)

خدمات و ترتیب اسناد

The Services and Deliverables are limited to those expressly described in the applicable Statement of Work ("SOW"). If a term in the SOW conflicts with this Agreement, [state the agreed order of precedence]. No statement in a proposal changes this Agreement unless the parties expressly incorporate it in a signed writing.

تغییر محدوده

A change to the Services, Deliverables, Fees, or schedule is effective only when recorded in a Change Order approved by both parties. The Change Order will describe the change and its impact on Fees, milestones, assumptions, and acceptance criteria. The Service Provider is not required to begin changed work before approval.

پذیرش — نمونه‌ی قابل‌مذاکره، نه نسخه‌ی عمومی

The Client will review each Deliverable against the acceptance criteria in the applicable SOW within [number] business days after delivery. If the Client identifies a material failure to meet an agreed criterion, it will provide a written description and reasonable evidence. The parties will agree a correction plan for in-scope defects. New functionality or a changed criterion will be handled through change control.

پرداخت — نمونه‌ی قابل‌مذاکره

The Client will pay the undisputed invoice amount of [currency and amount] within [number] days after receipt of a correctly issued invoice. The SOW states the applicable milestones, currency, approved payment method, and allocation of transfer or platform fees. Any tax withholding, deduction, or required tax document must be handled as stated in the Agreement and applicable law; neither party will misstate its status or the nature of a payment.

دارایی‌های قبلی و خروجی اختصاصی

Each party retains its rights in materials it owned or controlled before the project. The SOW or an IP schedule must identify any Provider Background Materials embedded in a Deliverable and the license, if any, granted to the Client. Ownership or license of project-specific Deliverables is [describe precisely], subject to [payment / other agreed condition, if legally permitted]. Third-party and open-source components remain subject to their own license terms.

محرمانگی و داده

Each party will use the other party's Confidential Information only to perform or receive the Services, limit access to personnel who need it and are bound by confidentiality duties, and protect it using [agreed reasonable safeguards]. The parties will document any data-processing instructions, authorized subprocessors, incident-notice process, retention period, and deletion or return procedure in the applicable schedule.

قانون و اختلاف — جای خالی برای وکیل

Governing law: [jurisdiction]. Dispute forum/process: [court or named arbitration institution, rules, seat, language, number of arbitrators, interim relief, and cost allocation]. Notice addresses and permitted service method: [details].

قبل از امضا کنترل کنید: همه‌ی جای‌خالی‌ها، اسامی و اختیار امضا، ترتیب اسناد، قوانین تحریم/صادرات، داده، مالیات و مسیر پرداخت؛ یک نسخه‌ی نهایی واحد با پیوست‌ها؛ و روش امضای معتبر برای طرف‌ها. اگر یک طرف سیاست یا بند جدیدی اضافه کرد، نسخه و تاریخش را نگه دارید.

پیوست D

درخواست تغییر و گزارش وضعیت

الگوی درخواست تغییر و گزارش وضعیت

Change Order

شماره: [###-CO] **ارجاع به قرارداد/SOW:** [ID و نسخه]

درخواست‌دهنده: [نام/نقش] **تاریخ:** [تاریخ و منطقه‌ی زمانی]

عنوان تغییر: [یک جمله]

- **وضعیت فعلی و تغییر خواسته‌شده:** [چه چیزی از چه چیزی به چه چیزی تغییر می‌کند؟]
- **دلیل/نتیجه‌ی مورد انتظار:** [چرا؟]
- **کار لازم و تحویل‌دادنی:** [فعالیت، خروجی، معیار پذیرش]
- **وابستگی/فرض جدید:** [چه کسی چه چیزی فراهم می‌کند؟]
- **اثر بر قیمت/واحد پول/فاکتور:** [مبلغ یا روش محاسبه]
- **اثر بر زمان‌بندی/milestone:** [موعد قبلی و جدید، مسئول تأخیر]
- **ریسک/امنیت/داده/IP:** [آیا بررسی تازه لازم است؟]
- **تأیید طرف‌ها و تاریخ:** [نام و ظرفیت امضاکننده/روش ثبت توافق]

قاعده: تا پیش از تأیید طبق قرارداد، تغییر را شروع نکنید.

گزارش وضعیت هفتگی

Completed: [deliverables + links/commit]

Next: [top 1–3 tasks]

Waiting on client: [decision/access/content + owner + due date]

Risks: [risk + impact + mitigation + decision needed]

Schedule/budget: [on track / variance + reason]

Next demo/checkpoint: [date, timezone]

پیوست E

الگوی فاکتور و پیگیری پرداخت

الگوی فاکتور تجاری و پیگیری پرداخت

این قالب عمومی است. الزام‌های فاکتور، شماره‌گذاری، مالیات، واحد پول و اطلاعات بانکی بسته به قانون و نوع فعالیت تغییر می‌کند؛ نسخه‌ی رسمی/حسابداری را از متخصص بگیرید.

INVOICE: [INV-YYYY-NNN]

Issue date: [unambiguous date] · Due date: [unambiguous date + timezone if relevant]

Supplier legal name/address: [ ]

Client legal name/address: [ ]

Contract/SOW/milestone: [ ]

Description of services: [specific, factual description]

Amount: [number] [currency]

Taxes/withholding: [as legally determined; do not guess]

Transfer/platform fee allocation: [as agreed]

Total due: [ ]

Approved payment instructions: [send only through a secure, authorized channel]

Payment reference: [invoice ID]

متن کوتاه سررسید

Hi [Name], invoice [number] for [milestone] is due on [date]. Please let me know if you need any additional documentation. The invoice and SOW reference are attached. Thank you, [Name].

متن پس از سررسید

Hi [Name], our records show invoice [number] for [amount/currency] remains unpaid after its due date of [date]. Could you confirm the expected payment date or identify any issue preventing processing? If a document is missing, please tell me which one. I will follow the contract's process for any schedule or work changes. Regards, [Name].

از ارسال رمز، کد یک‌بارمصرف، کلید خصوصی یا اطلاعات کامل کارت در ایمیل استفاده نکنید. اگر داده‌ی بانکی تغییر کرد، از مسیر دومِ ازپیش‌تأییدشده صحت درخواست را بررسی کنید.

پیوست F

چک‌لیست بستن پروژه

چک‌لیست نهایی تحویل، بازخورد و ساخت رابطه‌ی بعدی

فنی

- [ ] نسخه‌ی نهایی، branch، tag/commit و مجوز مخزن تأیید شد.
- [ ] Build، lint، type-check و تست‌های توافق‌شده اجرا و نتیجه ثبت شد.
- [ ] known issues، محدودیت مرورگر/داده، dependencyها و راه rollback نوشته شد.
- [ ] راه‌اندازی، deployment، تنظیم محیط و مستندات لازم تحویل شد.
- [ ] secrets، حساب‌های آزمایشی و دسترسی‌های موقت حذف/چرخانده شدند.
- [ ] فایل‌های مشتری/داده‌ی شخصی طبق قرارداد بازگردانده یا حذف شدند.

قراردادی و مالی

- [ ] معیار پذیرش و تأیید تحویل طبق فرایند ثبت شد.
- [ ] Change Orderهای تأییدشده و مبلغ نهایی تطبیق داده شدند.
- [ ] فاکتور نهایی، مالیات/مدرک لازم و رسید وصول پیگیری شد.

- [ ] وضعیت مالکیت/لایسنس و اجزای ثالث روشن است.
- [ ] مجوز انتشار مطالعه‌ی موردی/نام/لوگو جداگانه گرفته شد.

رابطه و یادگیری

- [ ] بازخورد مشتری و اجازه‌ی نقل‌قول دریافت شد.
- [ ] زمان واقعی، هزینه و سود نسبت به تخمین ثبت شد.
- [ ] درس‌آموخته‌ها به تخمین/چک‌لیست بعدی اضافه شد.
- [ ] یک پیشنهاد نگهداری/مرحله‌ی بعد فقط در صورت نیاز واقعی و با دامنه‌ی محدود ارائه شد.
- [ ] ارتباط پس از تحویل طبق توافق مشخص شد؛ پشتیبانی نامحدود وعده داده نشد.

پیوست G

چک‌لیست یک‌صفحه‌ای پیش از امضا

چک‌لیست یک‌صفحه‌ای پیش از امضای قرارداد

مشتری و اختیار: طرف حقوقی معلوم است؟ امضاکننده اختیار دارد؟ ذی‌نفع و پرداخت‌کننده شفاف‌اند؟

انطباق: محل واقعی کار و محدودیت‌های پلتفرم/کشور بررسی شده؟ خدمت، طرف‌ها، داده و مسیر وجه مجازند؟

دامنه: خروجی، خارج از دامنه، معیار پذیرش، وابستگی‌ها، deadline و Change Order روشن‌اند؟

پول: ارز، مبلغ، کارمزد، مالیات/کسورات، milestone، سررسید و توقف کار نوشته شده؟ مسیر پرداخت رسمی و قابل‌استفاده است؟

IP/داده: دارایی‌های قبلی، خروجی جدید، لایسنس‌های ثالث، داده، امنیت، محرمانگی، حذف/بازگردانی و AI مشخص شده‌اند؟

ریسک: تضمین، مسئولیت، indemnity، پشتیبانی، فسخ، اختلاف، قانون، زبان و هزینه‌های اجرا بررسی شده‌اند؟

نسخه: همه‌ی پیوست‌ها و سیاست‌ها ضمیمه/تاریخ‌دار هستند؟ یک نسخه‌ی نهایی امضاشده نگه داشته می‌شود؟

اگر پاسخِ یک سؤال پرریسک «نمی‌دانم» است، امضا را عقب بیندازید و پاسخ را از مرجع صلاحیت‌دار بگیرید. این چک‌لیست راهنمای مرور است، نه تضمین حقوقی.

پیوست H

روش پژوهش، مستندات و محدودیت‌ها

منابع، روش ارزیابی شواهد و محدودیت‌های حقوقی، آماری و فنی

نسخه‌ی ۱.۳ · تاریخ بازبینی منابع: ۵ نوامبر ۲۰۲۶ (Asia/Tehran)

این یادداشت می‌گوید ادعاهای راهنما از چه نوع منابعی آمده‌اند، هر منبع تا کجا قابل‌استفاده است و کجا نباید از آن نتیجه‌ی بزرگ‌تر گرفت. هدف، قابل‌ردیابی‌کردن مطالب است؛ نه تبدیل یک راهنمای آموزشی به نظر حقوقی یا مالی.

سلسله‌مراتب شواهد

۱ ـ **قانون، مقرره و مرجع دولتی:** برای قلمرو حقوقی، تاریخ اجرا و تکالیف. تا جای ممکن به متن رسمی/مرجع صادرکننده ارجاع می‌دهیم؛ ترجمه‌ها و صفحه‌های توضیحی را با متن معتبر تطبیق دهید.

۲ ـ **استاندارد و مستند فنی:** برای تعریف معیار و شیوه‌ی آزمون محصول. استاندارد فنی به‌تنهایی قانون یا تضمین کیفیت کامل نیست.

۳ ـ **پژوهش و نظرسنجی:** برای شناخت روند یا ریسک در جمعیت/نمونه‌ی مشخص. نمونه و سال مطالعه باید همراه ادعا بماند؛ همبستگی و پیش‌بینی را علت یا تضمین ننامید.

۴ ـ **داده‌ی یک پلتفرم:** برای فهم همان اکوسیستم. رتبه‌بندی زبان‌ها یا فعالیت مخزن در GitHub، آمار کل بازار استخدام یا درآمد فریلنسرها نیست.

ماتریس ردیابی ادعاها

موضوع راهنما	منابع پشتیبان	آنچه پشتیبانی می‌کنند	آنچه ثابت نمی‌کنند
مالیات کسب‌وکار و فعالیت حرفه‌ای در ایران	[S01]	چارچوب کلی و مسیرهای رسمی پیگیری	نرخ جاری، تکلیف شخص معین، معافیت یا محاسبه‌ی مالیات بدون بررسی قانون بودجه/بخشنامه و وضعیت فرد
قرارداد و امضای الکترونیکی	[S02] [S08] [S09]	متن قانونی/وضعیت معاهده و ساختارهای نمونه برای چک‌لیست قرارداد	اعتبار یا قابلیت اجرای قرارداد خاص، صلاحیت امضاکننده یا برتری یک بند در دادگاه
IP نرم‌افزار و حریم خصوصی	[S03] [S07]	وجود چارچوب‌های حقوقی مرتبط و موضوعاتی که باید بررسی شوند	مالکیت یک خروجی مشخص، مشمول‌بودن خودکار GDPR یا کفایت یک بند عمومی

موضوع راهنما	منابع پشتیبان	آنچه پشتیبانی می‌کنند	آنچه ثابت نمی‌کنند
محدودیت پلتفرم و تحریم	[S04] [S05]	سیاست رسمی همان پلتفرم و دامنه‌ی برخی مقررات آمریکا	مجازبودن هر خدمت، طرف، بانک یا مسیر پرداخت؛ یا وجود راه مجاز برای دورزدن محدودیت
طبقه‌بندی پیمانکار در آمریکا	[S11]	صفحه‌ی وزارت کار آمریکا درباره‌ی پیشنهاد مقررات سال ۲۰۲۶	قانون نهاییِ قطعی برای همه‌ی ایالت‌ها/کشورها یا نتیجه‌ی پرونده‌ی کاربر
کیفیت فرانت‌اند و پذیرش	[S12] [S13] [S14]	معیارها و منابع فنی برای دسترس‌پذیری، کارایی و ریسک‌های امنیت وب	انطباق حقوقی یا کیفیت کامل با یک آزمون خودکار؛ آستانه‌ی همیشگی برای همه‌ی محیط‌ها
ریسک کار پلتفرمی	[S15]	یافته‌های مطالعه‌ی ILO درباره‌ی چند پلتفرم micro-task و ۳۵۰۰ کارگر در ۷۵ کشور	وضعیت همه‌ی فریلنسرها، توسعه‌دهندگان نرم‌افزار، ایران یا سال ۲۰۲۶
چشم‌انداز بازار و ابزار توسعه	[S16] [S17]	پیش‌بینی کارفرمایان در گزارش WEF و فعالیت ثبت‌شده در GitHub	تضمین تقاضا، نرخ درآمد، استخدام یا فرصت برابر برای هر فرد در ایران
انتشار مخزن	[S10]	مسیر رسمی ساخت/ارسال مخزن از ابزارهای GitHub	انتشار واقعی این پروژه؛ این نسخه هنوز در GitHub منتشر نشده است

نکته‌های زمانی و دامنه

- صفحه‌ی وزارت کار آمریکا [S11] درباره‌ی پیشنهاد مقرراتی (NPRM) منتشرشده در ۲۶ فوریه‌ی ۲۰۲۶ است؛ **پیشنهاد، قانون نهایی نیست**. طبقه‌بندی کارگر به واقعیت رابطه و قانون حوزه‌ی مربوط وابسته است.
- گزارش ILO [S15] مطالعه‌ای درباره‌ی پنج پلتفرم micro-task است؛ برای فهم بخشی از ریسک‌های کار پلتفرمی مفید است، نه تخمین درآمد یک توسعه‌دهنده‌ی فرانت‌اند ایرانی.
- گزارش WEF [S16] از نظرسنجی کارفرمایان و چشم‌انداز ۲۰۲۵–۲۰۳۰ استفاده می‌کند؛ پیش‌بینی جهانی را نباید به پیشنهاد شغلی یا حجم پروژه‌ی ایران تبدیل کرد.
- گزارش Octoverse [S17] از فعالیت GitHub می‌آید. تغییر رتبه‌ی زبان یا رشد مخزن‌ها می‌تواند سرنخ یادگیری باشد، اما به‌تنهایی ثابت نمی‌کند کدام مهارت بیشترین آگهی یا دستمزد را دارد.
- Core Web Vitals [S13] و معیارهای دسترس‌پذیری [S12] را در قرارداد با نسخه، محیط، ابزار، دستگاه/شبکه و روش آزمون تعریف کنید؛ صفحه‌ی رسمیِ روز را هنگام توافق دوباره ببینید.

محدودیت‌های این نسخه

- بازبینی منابع آنلاین در تاریخ بالا انجام شده است؛ این یادداشت پایش لحظه‌ای تغییر قانون، تحریم، سیاست پلتفرم یا استاندارد نیست.
- پروژه برای پرونده‌ی واقعی از وکیل، حسابدار، متخصص تحریم/صادرات یا مشاور حریم خصوصی در حوزه‌های مرتبط نظر نگرفته است. متن‌های ترجمه‌شده ممکن است از متن معتبر یا اصلاحات جدید عقب باشند.
- عمداً نرخ قطعی مالیات ایران، تضمین دسترسی به پلتفرم/پرداخت، برآورد تضمینی درآمد و پیش‌بینی قطعی بازار ارائه نشده است.
- آمار کار از ایران و داده‌ی نماینده‌ی بازار فریلنس برنامه‌نویسی ایران در این منابع وجود ندارد؛ بنابراین از ساخت عدد یا تعمیم ناروا خودداری می‌شود.
- تست خودکار پروژه، صحت فنی فایل‌ها و پیوندها را می‌سنجد؛ اعتبار حقوقی، تازگی هر صفحه‌ی منبع یا درستی تصمیم تجاری خواننده را تضمین نمی‌کند.

پروتکل به‌روزرسانی

۱ـ ادعا را به جمله‌ی دقیق و قابل‌آزمون تبدیل کنید و کشور، تاریخ، طرف‌ها و نوع خدمت را مشخص کنید.

۲ـ مرجع صادرکننده یا متن استاندارد را بیابید؛ تاریخ انتشار/اجرا و وضعیت «پیشنهاد، نهایی، لغوشده یا در حال اجرا» را ثبت کنید.

۳ـ ادعا را با منبع دوم معتبر بسنجید؛ اگر تعارض یا ابهام باقی ماند، محدودیت را صریح بنویسید.

۴ـ شناسه‌ی منبع، URL، دامنه، تاریخ بازبینی و تغییری را که در متن ایجاد شده ثبت و در بخش منابع به‌روز کنید.

۵ـ ساخت و آزمون‌های فنی را اجرا کنید؛ سپس لینک‌ها و صفحات PDF/سایت را بازبینی کنید.

مرجع کامل URLها و توضیح دامنه: بخش منابع در انتهای کتاب یا صفحه‌ی منابع. آموزش عمومی جای بررسی متخصص را نمی‌گیرد.

منابع و تاریخ بازبینی

منابع رسمی در ۵ نوامبر ۲۰۲۶ بازبینی شده‌اند. عنوان انگلیسی هر منبع در PDF پیوند دارد؛ برای تصمیم واقعی، نسخه‌ی روز را دوباره بررسی کنید.

S01 — مالیات حرفه/کسب‌وکار در ایران

Iranian National Tax Administration — Individual Business Income Tax

S02 — قانون تجارت الکترونیکی ایران و امضای الکترونیکی

WIPO Lex — Electronic Commerce Act 2003, Iran

S03 — مالکیت فکری و نرم‌افزار در ایران

WIPO Lex — Iran Member Profile

S04 — واجدشرایط‌بودن و محدودیت مکانی Upwork

Upwork Help — Who's eligible to join and use Upwork?

S05 — مقررات آمریکا درباره‌ی برخی خدمات ارتباط اینترنتی مرتبط با ایران

OFAC FAQ 1087 — 31 CFR § 560.540

S06 — منبع‌گذاری درآمد خدمات در آمریکا برای اشخاص غیرمقیم

Internal Revenue Service — Nonresident aliens: sourcing of income

S07 — پردازشگر داده و قرارداد ماده‌ی ۲۸ GDPR

EUR-Lex — Regulation (EU) 2016/679, Article 28

S08 — کنوانسیون ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی

UNCITRAL — Status page

S09 — ساختار اسناد خدمات، milestone، تست و IP

UK Government — Model Services Contract, Buyer Guidance v2.2(A), 2025 (PDF)

S10 — ایجاد مخزن و ارسال کد به GitHub

GitHub Docs — Quickstart for repositories

S11 — طبقه‌بندی کارمند/پیمانکار در آمریکا

U.S. Department of Labor — 2026 Rulemaking FAQ

S12 — دسترس‌پذیری وب

W3C — Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2

S13 — سنجه‌های Core Web Vitals

web.dev — Web Vitals

S14 — ریسک‌های امنیت اپلیکیشن وب

OWASP — Top 10:2025

S15 — شرایط کار در پلتفرم‌های دیجیتال

International Labour Organization — Digital labour platforms and the future of work

S16 — روندهای کلان مهارت و اشتغال تا ۲۰۳۰

World Economic Forum — Future of Jobs Report 2025: Jobs outlook

S17 — فعالیت توسعه‌دهندگان در GitHub و روند ابزارها

GitHub — Octoverse 2025

ی‌ادآوری پ‌ای‌ان‌ی

هیچ نمونه‌ی قرارداد یا توضیح عمومی جای بررسی وکیل/حسابدار آشنا با معامله‌ی واقعی را نمی‌گیرد. این کتاب روش دورزدن محدودیت‌های قانونی، پلتفرمی یا مالی را آموزش نمی‌دهد.